

Datei: emails/email-aylin-vesting-antwort.eml

Von	Aylin Sören <aylin.soeren@neurochain.io>
An	Jonas Kreutzberger <jonas.kreutzberger@neurochain.io>, Mira Holzbach <mira.holzbach@neurochain.io>
Datum	Sun, 17 May 2026 09:14:00 +0200
Betreff	Re: Vesting — drei Jahre statt vier?

Hallo Jonas, hallo Mira,

ich verstehe das Argument. Aber ich bin gegen drei Jahre. Begründung:

- Vier Jahre Vesting ist auch in Berlin Marktstandard, gerade mit Angel-Investor.
- Bei einer Seed-Runde Q2 2027 wird der nächste Investor ebenfalls vier Jahre verlangen. Wenn wir bei drei landen, müssen wir das später wieder ändern.
- Reverse Vesting heißt nicht Bindung. Du bist jederzeit frei zu gehen. Du gibst nur unvested Anteile zurück, nicht deinen Schreibtisch.
- Cliff zwölf Monate plus drei Jahre Vesting würde bedeuten, dass nach 24 Monaten schon 67 Prozent vested sind. Das ist mir zu schnell.

Kompromissvorschlag: vier Jahre Vesting, aber Beschleunigung um zwölf Monate bei Verkauf der Gesellschaft (Single-Trigger Acceleration auf 25 Prozent zusätzlich) oder bei Kündigung ohne wichtigen Grund. Damit hast du im Erfolgsfall einen schnelleren Hebel.

Lass uns das morgen 10 Uhr im Call besprechen, vor der Mail an Pfaffenrode.

Aylin

Datei: emails/email-eichbaum-lizenz-statt-sache.eml

Von	Theo Eichbaum <theo.eichbaum@eichbaum-stb.de>
An	Aylin Sören <aylin.soeren@neurochain.io>
Datum	Tue, 19 May 2026 09:31:00 +0200
Betreff	Lizenz statt Sacheinlage — meine Empfehlung

Sehr geehrte Frau Dr. Sören,
sehr geehrte Frau Holzbach,

ich habe Ihren Prüfvermerk gelesen und stimme Ihrem Vorgehen vollumfänglich zu:

- keine Sacheinlage von Domain/Repository
- Bareinlage 25.000 EUR, Hälfte sofort
- Lizenzvertrag Mira/Gesellschaft unentgeltlich und ohne Verknüpfung mit Einlagepflicht
- spätere Übertragung gegen marktüblichen Kaufpreis aus laufenden Mitteln frühestens zwölf Monate nach Eintragung

Bitte beachten Sie zusätzlich:

1. Der Lizenzvertrag sollte einen Mindestlaufzeitausschluss enthalten (kein Sonderkündigungsrecht für Mira in den ersten 36 Monaten), damit die Gesellschaft Planungssicherheit hat.
2. Geschäftsführerdienstvertrag Frau Dr. Sören muss vor Beurkundung fertig sein. Wir können auch ein Vorvertrags-Statement aufnehmen, das den Vertragsschluss mit Eintragung der Gesellschaft fingiert.
3. Achtung "Hin- und Herzahlen": keine Auszahlungen an Gesellschafter aus der Stammeinlage in den ersten Monaten. Eichbaum-internes Mantra: erst Eintragung, dann sechs Wochen Karenz, dann erste Zahlungen.

Mit freundlichen Grüßen
Theo Eichbaum

Datei: emails/email-jonas-zweifel-vesting.eml

Von	Jonas Kreutzberger <jonas.kreutzberger@neurochain.io>
An	Aylin Sören <aylin.soeren@neurochain.io>, Mira Holzbach <mira.holzbach@neurochain.io>
Datum	Sat, 16 May 2026 22:51:00 +0200
Betreff	Vesting — drei Jahre statt vier?

Hi zusammen,

ich habe das Wochenende über das Vesting noch einmal überdacht. Vier Jahre fühlen sich für mich lang an. Argumente:

- Ich gebe in den ersten zwei Jahren technisch alles, das ist die Phase, in der die Architektur entscheidet.
- Vier Jahre Vesting plus 6 Monate Kündigungsfrist macht im Bad-Leaver-Fall faktisch fünf Jahre Bindung.
- Aus Praxisberichten anderer Berliner Startups: drei Jahre sind dort üblich.

Mein Vorschlag: drei Jahre Vesting mit Cliff zwölf Monate. Cliff bleibt 25 Prozent, danach monatlich.

Wäre das ein Kompromiss, mit dem ihr leben könnt? Pfaffenrode dürfte das nicht killen, da er hauptsächlich Cliff und Reverse Vesting will.

Jonas

Datei: emails/email-mira-lizenzvertrag-entwurf.eml

Von	Mira Holzbach <mira.holzbach@neurochain.io>
An	Aylin Sören <aylin.soeren@neurochain.io>, Theo Eichbaum <theo.eichbaum@eichbaum-stb.de>
Datum	Wed, 20 May 2026 16:24:00 +0200
Betreff	Lizenzvertrag Domain und Repository — erster Entwurf

Hallo zusammen,

anbei der erste Entwurf des Lizenzvertrags. Kernpunkte:

1. Gegenstand: Domain neurochain.io und Code-Repository agent-mesh-protocol Version 0.4.x (Stand 15.05.2026). Beides bleibt im Eigentum von Mira.
2. Lizenzart: einfache Nutzungslizenz, übertragbar nur mit Zustimmung von Mira, weltweit, unbeschränkt für die Geschäftszwecke der Gesellschaft.
3. Vergütung: unentgeltlich. Es besteht kein Zusammenhang mit der Stammeinlage. Dies wird in Paragraph 2 des Vertrags ausdrücklich klargestellt.
4. Laufzeit: unbestimmt. Ordentliches Kündigungsrecht der Lizenzgeberin (Mira) ausgeschlossen für die ersten 36 Monate. Außerordentliches Kündigungsrecht bei wichtigem Grund (z.B. Insolvenz der Gesellschaft).
5. Rückübertragung der Lizenz an Mira bei Auflösung der Gesellschaft.
6. Option auf späteren Erwerb: die Gesellschaft hat ab 13. Monat nach Eintragung das Recht, Domain und Repository gegen marktüblichen Kaufpreis zu erwerben. Bewertung durch unabhängigen Sachverständigen oder dokumentierten Marktvergleich.
7. Haftung: Mira übernimmt keine Gewähr für die Verkehrsfähigkeit der Domain oder die Funktion des Repositorys (Status as is).

Bitte gegenlesen. Eichbaum, bitte vor allem Punkt 3 (Klarstellung Sacheinlage-Freiheit) und Punkt 6 (vGA-Vorsicht beim späteren Kauf).

Mira

Datei: emails/email-pfaffenrode-termsheet-rueckmeldung.eml

Von	Sebastian Pfaffenrode <s.pfaffenrode@pfaffenrode-angel.example>
An	Aylin Sören <aylin.soeren@neurochain.io>
Datum	Thu, 14 May 2026 17:42:00 +0200
Betreff	Re: Termsheet NeuroChain Labs — meine Anmerkungen

Liebe Aylin, lieber Jonas, liebe Mira,

danke für die zügige Übersendung des Termsheets. Drei Punkte:

1. Vesting vier Jahre mit Cliff zwölf Monate ist für mich nicht verhandelbar. Drei Jahre wäre für einen Angel mit fünf Prozent angesichts des frühen Stadiums zu kurz.
2. Liquidation Preference: ich kann ohne leben, wenn dafür ein Pro-Rata-Recht und ein vollständiges Information-Rights-Paket steht.
3. Mein Veto bezieht sich ausschließlich auf strategische Themen. Das operative Geschäft will ich nicht blockieren können, das wäre auch ein Compliance-Problem (wirtschaftlich Berechtigter, GwG).

Ich gehe mit dem Termsheet so wie skizziert und freue mich auf das Closing. Bitte Side-Letter und IP-Assignments zügig finalisieren.

Beste Grüße
Sebastian Pfaffenrode

Datei: emails/email-vermeulen-musterprotokoll-warnung.eml

Von	"Dr. Katja Vermeulen" <kanzlei@vermeulen-notarin.example>
An	Aylin Sören <aylin.soeren@neurochain.io>
Datum	Wed, 13 May 2026 11:08:00 +0200
Betreff	NeuroChain Labs GmbH (i.G.) — Musterprotokoll passt nicht

Sehr geehrte Frau Dr. Sören,

vielen Dank für das Vorgespräch. Wie besprochen wäre für Ihre Konstellation das Musterprotokoll nach Paragraph 2 Absatz 1a GmbHG zwar formal denkbar (drei Gesellschafter, eine Geschäftsführerin, Bareinlage), passt aber nicht zu Ihren gewünschten Klauseln.

Sie wollen ausdrücklich:

- Befreiung Paragraph 181 BGB
- Vinkulierung
- Einziehungsklausel als Sicherungsanker für Vesting
- erweiterte Beschlussmehrheiten

Keiner dieser Punkte ist im Musterprotokoll regelbar. Jede Ergänzung führt dazu, dass die kostenrechtliche Erleichterung wegfällt. Ich empfehle daher eine individuelle Satzung mit Vollbeurkundung. Den Mehraufwand schätze ich auf 700 bis 1.000 EUR.

Ich bereite einen Entwurf vor und sende ihn Ihnen bis Montag, 18.05.2026. Notartermin können wir am 03.06.2026 um 11 Uhr in meinem Büro Charlottenstraße realisieren.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Katja Vermeulen

Notarin, Berlin-Mitte

Datei: tabellen/cap_table_varianden.csv

Variante;Person;Nennbetrag_EUR;Anteil_Prozent;Bemerkung	
Vor Pfaffenrode;Aylin Soeren;9000;36.0;Bareinlage 4500 sofort	
Vor Pfaffenrode;Jonas Kreutzberger;9000;36.0;Bareinlage 4500 sofort	
Vor Pfaffenrode;Mira Holzbach;7000;28.0;Bareinlage 3500 sofort plus Lizenz Domain/Repo	
Vor Pfaffenrode;Summe;25000;100.0;	
Nach Pfaffenrode;Aylin Soeren;9000;34.2;Anteil verwaessert	
Nach Pfaffenrode;Jonas Kreutzberger;9000;34.2;Anteil verwaessert	
Nach Pfaffenrode;Mira Holzbach;7000;26.6;Anteil verwaessert	
Nach Pfaffenrode;Sebastian Pfaffenrode;1317;5.0;Einlage 1317 plus Agio 48683 in Kapitalruecklage	
Nach Pfaffenrode;Summe;26317;100.0;	
Mit ESOP 8 Prozent;Aylin Soeren;9000;31.5;effektiv nach Vesting	
Mit ESOP 8 Prozent;Jonas Kreutzberger;9000;31.5;effektiv nach Vesting	
Mit ESOP 8 Prozent;Mira Holzbach;7000;24.5;effektiv plus 3 Prozent ESOP-Ausgleich	
Mit ESOP 8 Prozent;Sebastian Pfaffenrode;1317;4.6;effektiv nach Vesting	
Mit ESOP 8 Prozent;ESOP-Pool VSOP;0;8.0;virtuell	davon 3 Prozent Mira-Ausgleich
Mit ESOP 8 Prozent;Summe;26317;100.0;	

Datei: tabellen/kostenaufstellung_gruendung.csv

Position;Betrag_EUR;Faelligkeit;Bemerkung
Notar Beurkundung Satzung;700;mit Beurkundung;individuelle Satzung Vollbeurkundung
Notar Anmeldung Handelsregister;100;mit Beurkundung;
Handelsregister Eintragung;150;nach Anmeldung;Amtsgericht Charlottenburg
Notar Beurkundung Kapitalerhoehung Pfaffenrode;500;Closing;separater Akt
Notar Prokura-Anmeldung Mira;80;nach HR-Eintragung;
Steuerberater Setup;800;erste Wochen;Fragebogen Erfassung plus Buchhaltungs-Setup
Anwalt Side-Letter und IP-Assignments;1800;vor Closing;
Anwalt Lizenzvertrag Domain Repo;500;vor Beurkundung;
Gewerbeanmeldung Bezirksamt Mitte;20;nach HR-Eintragung;
Berufshaftpflichtversicherung Jahresbeitrag;600;Q3 2026;
D-O-Versicherung Jahresbeitrag;800;Q3 2026;Pflicht ab Pfaffenrode-Investment
IHK Grundbeitrag;75;Q4 2026;Existenzgruenderrabatt
Bankkonto Geschaefstgiro Eroeffnung;0;Mai 2026;Sonderaktion XX-Bank
Datenschutz Setup Website Cookie Consent;500;Q3 2026;
Cloud-Setup AWS Hetzner;1200;laufend pro Monat;ab Q3 2026
Marketing-Site Webentwicklung;3500;Q3 2026;extern vergeben
Summe Einmalkosten Gruendung und Setup;10825;;

WhatsApp-Verlauf "NeuroChain Gründer" — Woche 1

Gruppenchat zwischen Aylin, Jonas und Mira. Auszug der ersten Woche, exportiert aus WhatsApp. Zeitzone Europe/Berlin. Tippfehler und Sprachmischung sind so belassen, wie sie im Chat stehen. Die rechtlichen Aussagen darin sind nicht geprüft, sondern Gründermeinung.

Montag, 11.05.2026

08:42 Aylin: Moin moin. Habt ihr das Pitchdeck gestern noch gelesen? Pfaffenrode meldet sich morgen.

08:44 Jonas: Ja, sieht gut aus. Aber ich will erstmal wissen, was wir gründen. UG oder GmbH. Ich kippe gerade Richtung UG, ist schneller und billiger.

08:51 Mira: Bitte nicht UG. Das wirkt so wie Bastelbude. Wir reden mit einem Angel, der will keine Mini-Klitsche sehen.

09:02 Aylin: Sehe ich auch so. GmbH hat einen anderen Auftritt. Aber 25.000 EUR sind viel, wenn wir nur die Hälfte sofort einzahlen müssen.

09:03 Jonas: Aber genau das ist der Punkt. Hälfte reicht zur Anmeldung. 12.500 EUR bringe ich nicht alleine, du auch nicht.

09:15 Mira: Ich habe noch die Domain neurochain.io und das eigene Repo mit dem Agent-Framework. Das ist Geld wert. Können wir das nicht als Sacheinlage einbringen?

09:18 Jonas: Theoretisch ja. Praktisch ein riesen Aufwand. Wir bräuchten einen Sachgründungsbericht, Wertgutachten, Anlagen für den Notar. Und das Risiko Differenzhaftung. Lass uns das später machen, jetzt einfach Bar.

09:21 Aylin: Ja, ich tendiere auch zu Bareinlage. Sacheinlage ist riskant, vor allem weil Mira die Domain ja heute schon nutzt. Da kommt verdeckte Sacheinlage in den Raum, wenn wir die später formell einbringen und sie vorher schon der Gesellschaft zur Verfügung steht.

09:22 Mira: Verstehe. Dann erstmal Bar.

09:30 Jonas: Was ist mit dem Musterprotokoll? Notarin meinte das geht für UG und GmbH bei bis zu drei Gesellschaftern. Spart Notarkosten.

09:35 Aylin: Klingt verlockend, aber wir haben einen Angel, wir wollen Vesting, wir wollen Vinkulierung. Das geht im Musterprotokoll alles nicht. Musterprotokoll ist eine Standardsatzung, da kannst du nichts ändern. Wer drauf besteht muss draußen bleiben.

09:36 Jonas: Hä? Warum geht das nicht?

09:38 Aylin: Weil das Musterprotokoll genau drei Beschlüsse in einem ist: Gesellschaftsvertrag, Geschäftsführerbestellung und Gesellschafterliste. Du kannst es nicht ergänzen, ohne dass die Erleichterung wegfällt. Steht so im GmbHG Paragraph 2 Absatz 1a.

09:39 Jonas: Okay. Dann fällt das raus.

09:55 Mira: Wir machen eine individuelle Satzung. Mit Vesting drin oder im Side-Letter?

09:58 Aylin: Side-Letter ist üblicher. In der Satzung steht oft nur die Einziehungsmöglichkeit. Das Vesting selbst, also die schrittweise Übertragung oder Rückübertragung von Anteilen, regelt man schuldrechtlich zwischen den Gesellschaftern und dem Investor.

10:03 Jonas: Können wir Vesting auch ohne Angel machen? Falls einer von uns nach acht Monaten aussteigt?

10:04 Aylin: Ja, sollten wir sogar. Das ist Reverse Vesting. Wer geht, gibt unvested Anteile zurück oder zum Nennwert. Drei oder vier Jahre Vesting mit einjährigem Cliff ist Marktstandard.

10:10 Mira: Cliff heißt, im ersten Jahr passiert nichts und wenn ich am Tag 365 gehe habe ich nichts. Korrekt?

10:11 Aylin: Genau. Am Tag 366 hast du dann 25 Prozent. Danach läuft das monatlich oder vierteljährlich weiter.

10:30 Jonas: Was ist eigentlich mit der Geschäftsführung? Wer wird GF?

10:33 Aylin: Ich würde das machen. Mira als Prokuristin. Du als CTO ohne Vertretung nach außen.

10:34 Jonas: Klingt fair. Aber Befreiung von 181 BGB, oder?

10:35 Mira: Was ist 181 BGB?

10:36 Jonas: Das Verbot des Inselforschäfts. Wenn Aylin als GF einen Vertrag mit sich selber als Gesellschafter macht, braucht sie eine Befreiung in der Satzung, sonst ist das schwebend unwirksam.

10:36 Mira: Verstanden. Reinschreiben.

11:45 Aylin: Pfaffenrode ruft morgen 10 Uhr an. Wir sollten vorher abgestimmt sein. Ich schicke heute Abend eine E-Mail mit unserer Position, dann habt ihr es schriftlich.

11:46 Jonas: ■

11:46 Mira: ■

Dienstag, 12.05.2026

14:12 Mira: Pfaffenrode war kühl. Will Vesting vier Jahre mit Cliff, Pro-Rata, Information Rights, Liquidation Preference 1x non-participating. Und er will Side-Letter, nicht in der Satzung.

14:14 Aylin: Erwartbar. Das mit der Liquidation Preference müssen wir genau prüfen. Bei nur 50k Investment bei welcher Bewertung?

14:16 Mira: Pre-Money 950k, also Post 1 Mio. Er bekäme 5 Prozent.

14:17 Jonas: 5 Prozent für 50k. Geht so. Aber Liquidation Preference 1x non-participating bei nur 5 Prozent ist eigentlich entbehrlich. Bei einem Exit zu 10 Mio bekommt er sowieso 500k.

14:20 Aylin: Wir sagen ihm, dass wir Liquidation Preference rausnehmen wollen. Verhandlungsmasse.

14:31 Mira: Notarin Vermeulen schickt morgen einen Satzungsentwurf. Sie warnt explizit, dass wir mit den geplanten Klauseln aus dem Musterprotokoll rausfallen.

14:32 Aylin: Wussten wir.

Mittwoch, 13.05.2026

09:00 Jonas: Steuerberater Eichbaum hat das angeschaut und ist nervös wegen meiner Idee, einen Teil der Einlage als Sacheinlage zu erbringen. Sagt: verdeckte Sacheinlage, Differenzhaftung, im Zweifel haften wir voll.

09:01 Aylin: Ich auch nervös. Lass die Sacheinlage komplett raus. Wir machen reine Bargründung. Domain bleibt bei Mira, sie räumt der Gesellschaft eine kostenfreie Nutzungslizenz ein, später Übertragung gegen Kaufpreis aus laufenden Mitteln. Eichbaum sagt: sauberer Weg.

09:03 Mira: Ich brauche dafür einen Lizenzvertrag. Können wir das schriftlich machen?

09:05 Aylin: Ja, Vermeulen kann den mitentwerfen oder Eichbaum.

09:10 Jonas: Was machen wir mit Stammkapital? 25.000 oder gleich 50.000?

09:12 Aylin: 25k. Hälfte einzahlen, 12.500 EUR. Aufgeteilt 4.500 ich, 4.500 du, 3.500 Mira. Stammanteile entsprechend prozentual.

09:13 Mira: Warum bei mir weniger?

09:14 Aylin: Du bringst die Domain als Lizenz ein. Wir gleichen das im Side-Letter aus mit zusätzlichen vested Anteilen aus dem ESOP, das wir später aufbauen.

09:20 Mira: Okay. Aber das schreiben wir genau auf. Ich will keinen Streit in zwei Jahren.

09:25 Jonas: Workshop am Freitag im Hub Berlin Mitte. Drei Stunden, dann sind wir durch.

Freitag, 15.05.2026

19:50 Aylin: Workshop war produktiv. Protokoll kommt am Wochenende. Termsheet mit Pfaffenrode unterzeichnen wir nächste Woche, sobald Eichbaum durchgeschaut hat. Notartermin in zwei Wochen.

19:51 Jonas: Vesting muss ich noch verdauen. Drei Jahre kommen mir kurz vor.

19:52 Aylin: Können auch vier machen. Sprechen wir am Montag.

19:53 Mira: ■

Ende des Auszugs Woche 1.

E-Mail Aylin an Jonas und Mira: Rechtsformwahl und Eckpunkte

...

Von: aylin.soeren@neurochain.io

An: jonas.kreutzberger@neurochain.io, mira.holzbach@neurochain.io

Datum: Montag, 11.05.2026, 22:14 Uhr

Betreff: Eckpunkte Rechtsform, Stammkapital, Vesting — Position vor Pfaffenrode-Call

...

Liebe Mira, lieber Jonas,

ich fasse den Stand unserer WhatsApp-Diskussion und meine Rechtsformüberlegungen zusammen, damit wir morgen vor dem Call mit Pfaffenrode eine abgestimmte Position haben. Bitte gegengelesen und bis 8 Uhr morgens ergänzen oder widersprechen.

1. Rechtsformwahl: UG oder GmbH

Wir entscheiden uns für die GmbH. Begründung:

Außenwirkung gegenüber Investoren und Geschäftspartnern. Die UG (haftungsbeschränkt) wird, zu Unrecht oder zu Recht, häufig als kapitalschwach wahrgenommen.

Thesaurierungspflicht der UG nach Paragraph 5a Absatz 3 GmbHG: ein Viertel des Jahresüberschusses muss in eine gesetzliche Rücklage eingestellt werden, bis das Stammkapital von 25.000 EUR erreicht ist. Das bremst Ausschüttungen, falls wir später doch welche planen.

Eine spätere Umwandlung von UG zu GmbH ist möglich, aber zusätzlicher Notaraufwand. Wir sparen uns das, wenn wir gleich GmbH gründen.

Stammkapital 25.000 EUR. Wir zahlen wie üblich nur die Hälfte, also 12.500 EUR sofort ein, die andere Hälfte als Resteinlageverpflichtung. Das passt zur aktuellen Liquiditätslage.

Argumente für die UG, die wir verworfen haben:

Geringeres Stammkapital (1 Euro Minimum, praktisch 1.000 EUR realistisch).

Schnellere und günstigere Gründung über Musterprotokoll.

Beides gleichen wir nicht durch die UG aus, weil das Musterprotokoll für uns ohnehin nicht passt (siehe Punkt 3).

2. Stammkapital, Bareinlage statt Sacheinlage

Stammkapital 25.000 EUR, Bareinlage. Aufteilung als Vorschlag:

Bei Pfaffenrode-Investment (5 Prozent für 50.000 EUR bei Post-Money 1 Mio.) ergibt sich eine Kapitalerhöhung, die wir nach Eintragung in einem separaten Beschluss machen, nicht in der Gründungsurkunde.

Sacheinlage von Mira (Domain neurochain.io plus Code-Repository) fällt heraus. Begründung:

Gefahr der verdeckten Sacheinlage nach Paragraph 19 Absatz 4 GmbHG, weil die Domain und das Repo bereits von uns genutzt werden.

Sachgründungsbericht, Wertgutachten und Differenzhaftung sind aufwendig und teuer.

Alternative: Mira räumt der Gesellschaft eine unentgeltliche, einfache Nutzungslizenz an Domain und Repository ein. Späterer Erwerb gegen Kaufpreis aus laufenden Mitteln, wenn die Gesellschaft liquide ist. Vorsicht Nachgründung Paragraph 33 AktG analog gilt für GmbH nicht direkt, aber wir achten auf marktgerechte Preise zur Vermeidung verdeckter Gewinnausschüttung.

3. Musterprotokoll oder individuelle Satzung

Individuelle Satzung. Begründung:

Musterprotokoll nach Anlage zu Paragraph 2 Absatz 1a GmbHG ist eine pauschale Satzung ohne Anpassungsmöglichkeit. Sobald wir auch nur eine Klausel ergänzen, fällt die Erleichterung weg, und es wäre eine Vollbeurkundung mit Notar nötig.

Wir wollen mindestens:

Vinkulierung der Geschäftsanteile (Zustimmung der Gesellschafterversammlung bei Übertragung).

Einziehungsmöglichkeit bei wichtigem Grund, inklusive bei Insolvenz oder Pfändung eines Gesellschafters.

Vorerwerbsrecht und Andienungsrecht (Tag-Along/Drag-Along im Side-Letter, in der Satzung nur Andienungsrecht).

Bestellungs- und Abberufungsregeln für den Geschäftsführer.

Befreiung von Paragraph 181 BGB.

Wettbewerbsverbot der Gesellschafter mit Befreiungsmöglichkeit durch einfachen Beschluss.

Diese Punkte sind im Musterprotokoll nicht abbildbar.

4. Geschäftsführung

Vorschlag:

Aylin Soeren als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin, befreit von Paragraph 181 BGB.

Mira Holzbach als Prokuristin nach Eintragung der Gesellschaft. Prokura wird vom Geschäftsführer gegenüber Mira erteilt und zur Eintragung beim Handelsregister angemeldet.

Jonas Kreutzberger ohne Vertretungsmacht nach außen, intern verantwortlich für Technik (CTO).

Ressortzuweisung in einer separaten Geschäftsführerordnung, nicht in der Satzung, damit wir sie ohne Notarbeurkundung anpassen können.

5. Vesting

Vesting nach Marktstandard:

Laufzeit vier Jahre (auf Wunsch Jonas drei Jahre, ich plädiere für vier).

Cliff zwölf Monate.

Lineare oder monatliche Vesting-Frequenz nach Cliff.

Reverse Vesting: Anteile sind ab Gründung voll im Eigentum der Gesellschafter, aber bei Ausscheiden vor Vesting müssen unvested Anteile zum Nominalwert zurück.

Bad-Leaver-/Good-Leaver-Klausel im Side-Letter zwischen den drei Gründern und Pfaffenrode.

Vesting steht nicht in der Satzung, sondern im Side-Letter und in einer Gesellschaftervereinbarung. In der Satzung steht nur die Einziehungsmöglichkeit als Sicherungsmittel.

6. KI-Verordnung und MiCAR

Wir betreiben eine KI-Plattform, die zunächst nicht als Hochrisiko-KI im Sinne der KI-Verordnung Anhang III zu qualifizieren ist, aber Transparenzpflichten nach Artikel 50 KI-VO greifen, insbesondere wenn Nutzer mit KI-Agenten interagieren.

Wir wollen Trainingsdaten on-chain tokenisieren. Sobald wir einen Token ausgeben oder eine eigene Krypto-Dienstleistung anbieten, sind wir potenziell unter MiCAR. Vorabklärung mit BaFin ist sinnvoll, sobald wir konkreter werden. Bis dahin keine Token-Emission.

7. Nächste Schritte

Heute Abend: diese E-Mail freigeben oder Änderungen einarbeiten.

Morgen 10 Uhr: Call mit Pfaffenrode. Aylin spricht, Jonas und Mira hören mit.

Mittwoch: Termin Eichbaum (Steuerberater).

Freitag: Workshop Gründer-Offsite, Hub Berlin-Mitte.

nächste Woche: Termsheet unterzeichnen.

zwei Wochen später: Notartermin mit Frau Dr. Vermeulen.

Bis morgen.

Aylin

Hinweis: diese E-Mail ist intern. Wir sind noch keine Gesellschaft. Inhalte sind Verhandlungsstand, kein Beschluss.

Gesellschafterin/Gesellschafter	Nennbetrag	Prozent
Aylin Soeren	9.000 EUR	36,0
Jonas Kreutzberger	9.000 EUR	36,0
Mira Holzbach	7.000 EUR	28,0
Summe	25.000 EUR	100,0

Protokoll Gründer-Workshop "NeuroChain Labs" — Offsite Berlin-Mitte

Datum: Freitag, 15.05.2026, 14:00 bis 17:30 Uhr

Ort: Hub Berlin-Mitte, Raum "Spree"

Anwesend: Dr. Aylin Soeren, Jonas Kreutzberger, Mira Holzbach

Protokoll: Mira Holzbach

1. Eröffnung und Tagesordnung

Aylin eröffnet den Workshop um 14:05 Uhr. Die Tagesordnung umfasst:

Rechtsformwahl und Stammkapital

Satzung versus Musterprotokoll

Vesting und Side-Letter mit Pfaffenrode

Geschäftsführung, Prokura, Befreiung 181 BGB

Sacheinlage Domain und Repository

Steuerliche Eckpunkte und vGA-Risiken

KI-Verordnung und MiCAR

Nächste Schritte und Notartermin

2. Rechtsformwahl

Es besteht Einigkeit, eine GmbH mit Stammkapital 25.000 EUR zu gründen. Bareinlage zur Hälfte, also 12.500 EUR. Die Aufteilung nach Anteil wird wie folgt festgelegt:

Resteinlageverpflichtung gegenüber der Gesellschaft, fällig nach Anforderung durch die Geschäftsführerin.

Beschluss: einstimmig.

3. Satzung versus Musterprotokoll

Frau Dr. Vermeulen (Notarin) hatte vorab schriftlich darauf hingewiesen, dass das Musterprotokoll für unsere Eckpunkte nicht ausreicht. Die Gründer bestätigen die Entscheidung für eine individuelle Satzung. Begründung wird ins Protokoll aufgenommen:

Vinkulierung erforderlich

Einziehungsmöglichkeit bei wichtigem Grund (insbesondere bei Pfändung, Insolvenz, schwerer Pflichtverletzung)

Vorerwerbsrecht der Mitgesellschafter

Befreiung von Paragraph 181 BGB für die Geschäftsführerin

Wettbewerbsverbot mit Befreiungsmöglichkeit durch einfachen Beschluss

Erweiterte Beschlussmehrheiten für satzungsändernde Beschlüsse (75 Prozent)

Beschluss: individuelle Satzung. Notarbriefing wird Frau Dr. Vermeulen am Montag, 18.05.2026, übergeben.

4. Vesting und Side-Letter

Jonas möchte ursprünglich eine Vesting-Laufzeit von drei Jahren, Aylin und Mira plädieren für vier Jahre. Kompromiss:

Vier Jahre Vesting mit zwölf Monaten Cliff

Monatliche Vesting nach Cliff

Reverse Vesting: Anteile sind ab Tag eins voll bei den Gründern, müssen bei Ausscheiden vor Vollvesting anteilig zum Nominalwert zurückgegeben werden.

Good-Leaver / Bad-Leaver:

Good Leaver: Ausscheiden wegen Krankheit, Tod, vom Unternehmen veranlasste Beendigung ohne Verschulden, einvernehmlicher Austritt mit Zustimmung der Mehrheit der anderen Gründer. Rückgabe der unvested Anteile zum Nominalwert.

Bad Leaver: schwere Pflichtverletzung, Kündigung der Geschäftsführerstellung durch die Gesellschafterversammlung aus wichtigem Grund, Wettbewerbsverstoß. Rückgabe aller Anteile zum Nominalwert.

Vesting-Klausel im Side-Letter, der zwischen den drei Gründern und Pfaffenrode unterzeichnet wird. Satzung erhält Einziehungsmöglichkeit für die Sicherung.

Aylin merkt an: Der Side-Letter ist schuldrechtlich, die Einziehungsklausel in der Satzung ist gesellschaftsrechtlich. Beides muss aufeinander abgestimmt sein, sonst gibt es Lücken.

Beschluss: einstimmig.

5. Geschäftsführung

Aylin Soeren: Geschäftsführerin, einzelvertretungsberechtigt, befreit von Paragraph 181 BGB.

Mira Holzbach: Prokuristin nach Eintragung der Gesellschaft. Erteilung der Prokura durch Aylin in einem separaten Akt, Eintragung beim Handelsregister.

Jonas Kreutzberger: CTO, keine Vertretungsmacht nach außen, interne Geschäftsverantwortung für Technik.

Geschäftsführerordnung (intern) regelt Ressorts und Zustimmungsvorbehalte (z.B. Verträge über 10.000 EUR, Personalentscheidungen, Verträge mit nahen Angehörigen).

Beschluss: einstimmig.

6. Sacheinlage und Lizenzvertrag Domain/Repository

Sacheinlage wird nicht gemacht. Mira räumt der Gesellschaft per separatem Lizenzvertrag eine unentgeltliche, einfache, übertragbare Nutzungslizenz an:

Domain neurochain.io

Code-Repository "agent-mesh-protocol" Version 0.4.x (Stand 15.05.2026)

ein. Lizenzvertrag wird parallel zur Gründung unterzeichnet. Spätere Übertragung in das Eigentum der Gesellschaft gegen Kaufpreis aus laufenden Mitteln frühestens zwölf Monate nach Eintragung. Kaufpreis nach unabhängiger Bewertung oder marktüblichem Multiple.

Aylin warnt vor verdeckter Sacheinlage Paragraph 19 Absatz 4 GmbHG und verdeckter Gewinnausschüttung. Eichbaum hat schriftlich bestätigt, dass eine kostenfreie Nutzungslizenz unschädlich ist, sofern keine Verknüpfung mit der Einlagepflicht besteht.

Beschluss: einstimmig.

7. Steuerliche Eckpunkte

Gewerbeanmeldung Berlin-Mitte sofort nach Eintragung im Handelsregister.

Steuerliche Erfassung beim Finanzamt für Körperschaften I in Berlin.

Umsatzsteuer-Voranmeldung monatlich in den ersten beiden Jahren.

Vorsicht vGA bei künftiger Übertragung Domain/Repository von Mira an Gesellschaft.

Sondervergütungen der Geschäftsführerin ab Vertragsschluss; Geschäftsführerdienstvertrag separat.

8. KI-Verordnung und MiCAR

KI-VO Transparenzpflichten Artikel 50 prüfen.

Token-Emission nicht in den ersten zwölf Monaten. Vorher BaFin-Vorabklärung.

DSGVO-Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ab Tag eins.

9. Nächste Schritte

10. Schluss

Aylin schließt den Workshop um 17:28 Uhr. Nächstes Treffen Montag, 18.05.2026, virtuell.

Berlin, 15.05.2026

Mira Holzbach (Protokoll)

Gesellschafterin/Gesellschafter	Nennbetrag	Prozent	Einzahlung sofort
Aylin Soeren	9.000 EUR	36,0	4.500 EUR
Jonas Kreutzberger	9.000 EUR	36,0	4.500 EUR
Mira Holzbach	7.000 EUR	28,0	3.500 EUR
Summe	25.000 EUR	100,0	12.500 EUR

Verantwortlich	Aufgabe	Frist
Aylin	Notarbriefing finalisieren	Montag, 18.05.2026
Mira	Lizenzvertrag Domain/Repository Entwurf	Dienstag, 19.05.2026
Jonas	Termsheet mit Pfaffenrode gegenzeichnen	Mittwoch, 20.05.2026
Aylin	Termin Eichbaum (Sacheinlage-Check)	Mittwoch, 20.05.2026
alle	Notartermin mit Frau Dr. Vermeulen	Mittwoch, 03.06.2026, 11:00 Uhr
Aylin	Anmeldung Handelsregister vorbereiten	nach Beurkundung
Mira	Transparenzregister-Eintrag wirtschaftlich Berechtigte	nach Eintragung HR
Jonas	Bankkonto Geschäftsgirokonto	nach Beurkundung, vor Eintragung

Termsheet Sebastian Pfaffenrode (Angel) — NeuroChain Labs GmbH (i.G.)

Stand: 14.05.2026, unverbindlich, vorbehaltlich Closing-Bedingungen.

Wesentliche Konditionen

1. Vesting

Vesting-Laufzeit: vier Jahre

Cliff: zwölf Monate

Frequenz: monatlich nach Cliff

Reverse Vesting der Gründer-Anteile

Good-Leaver: Rückgabe unvested Anteile zum Nominalwert

Bad-Leaver: Rückgabe aller Anteile zum Nominalwert

gilt für alle drei Gründer (Aylin Soeren, Jonas Kreutzberger, Mira Holzbach)

2. Side-Letter

Side-Letter zwischen den drei Gründern und Pfaffenrode. Inhalt:

Vesting-Mechanik

Pro-Rata-Recht des Investors bei künftigen Kapitalerhöhungen (Beibehaltung der 5 Prozent)

Information Rights: vierteljährliches Reporting, Jahresbericht, Cap Table aktuell

Vorerwerbsrecht und Andienungsrecht bei Anteilsverkäufen der Gründer

Drag-Along ab einer Mehrheit von 75 Prozent

Tag-Along ab einem Verkauf von mehr als 25 Prozent durch einen oder mehrere Gründer

Mitwirkung an wesentlichen Beschlüssen (Veto-Katalog siehe Punkt 3)

3. Veto-Katalog

Folgende Beschlüsse bedürfen der Zustimmung des Investors:

Satzungsänderungen

Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen

Aufnahme neuer Gesellschafter

Verkauf wesentlicher Vermögenswerte (mehr als 25 Prozent des Bruttovermögens)

Token-Emission oder Ausgabe von Krypto-Werten

Aufnahme von Fremdkapital über 100.000 EUR

Vergütung der Geschäftsführerin oberhalb des im Geschäftsführerdienstvertrag festgelegten Rahmens

4. Liquidation Preference

Vom Investor zunächst vorgeschlagen: 1x non-participating. Die Gründer schlagen vor, keine Liquidation Preference vorzusehen, da der Investitionsbetrag im Verhältnis zur Beteiligung gering ist.

Diskussionspunkt für die Verhandlung.

5. Anti-Dilution

Vom Investor vorgeschlagen: Broad-based weighted average. Die Gründer halten dies bei einer 5-Prozent-Beteiligung für überdimensioniert, schlagen einen einfachen Pro-Rata-Schutz vor.

6. Use of Proceeds

50.000 EUR werden eingesetzt für:

18.000 EUR Personalkosten Jonas (zwei Monate Vollzeit für Protokoll-Entwicklung)

10.000 EUR Cloud- und Infrastrukturkosten

7.000 EUR Rechts- und Notarkosten (Side-Letter, IP-Vereinbarungen)

5.000 EUR Marketing-Setup

4.000 EUR Datenschutz und Compliance

6.000 EUR Liquiditätspuffer

7. Closing Conditions

Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister

Unterzeichnung Side-Letter

IP-Assignment-Vereinbarungen der Gründer

Lizenzvertrag Domain und Repository zwischen Mira Holzbach und Gesellschaft

Kein Material Adverse Change zwischen Termsheet und Closing

Bestätigung des Steuerberaters über saubere Gründungsstruktur (Vermeidung verdeckter Sacheinlage)

8. Exklusivität

Pfaffenrode erhält eine sechswöchige Exklusivität ab Unterzeichnung des Termsheets. In dieser Zeit verhandeln die Gründer mit keinem anderen Investor über eine Beteiligung. Ausnahme: Gespräche mit strategischen Partnern ohne Investment-Komponente.

9. Geltendes Recht und Streitbeilegung

Side-Letter unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand Berlin. Vorgeschaltete Mediation für sechs Wochen vor Klage.

10. Unverbindlichkeit

Dieses Termsheet ist mit Ausnahme der Klauseln zu Exklusivität (Nummer 8) und Vertraulichkeit unverbindlich. Verbindlich werden die Konditionen erst mit notarieller Beurkundung der Kapitalerhöhung und Unterzeichnung des Side-Letters.

Berlin, 14.05.2026

Sebastian Pfaffenrode

Aylin Soeren, Jonas Kreutzberger, Mira Holzbach (vorbehaltlich gemeinsamer Gegenzeichnung)

Position	Inhalt
Investor	Sebastian Pfaffenrode, geboren 1972, wohnhaft Berlin-Charlottenburg
Gesellschaft	NeuroChain Labs GmbH (in Gründung), Sitz Berlin
Bewertung	Pre-Money 950.000 EUR, Post-Money 1.000.000 EUR
Investment	50.000 EUR

Position	Inhalt
Anteil	5,0 Prozent der Geschäftsanteile nach Kapitalerhöhung
Form	Bareinlage in Kapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Geschäftsanteile nach Eintragung der Gründung
Closing	spätestens 31.07.2026, abhängig von Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister und Side-Letter-Unterzeichnung

Notarbriefing für Frau Dr. Katja Vermeulen — Satzungsentwurf NeuroChain Labs GmbH

Datum: Montag, 18.05.2026

Absender: Aylin Soeren, vorgesehene Geschäftsführerin

Empfängerin: Notarin Dr. Katja Vermeulen, Berlin-Mitte

Betreff: Satzungseckpunkte und Anmerkungen zur individuellen Satzung

Sehr geehrte Frau Dr. Vermeulen,

anbei die Eckpunkte für den Satzungsentwurf der NeuroChain Labs GmbH (in Gründung), Sitz Berlin. Wir hatten Ihren Hinweis vom 13.05.2026 erhalten, dass das Musterprotokoll für unsere Konstellation nicht ausreicht. Wir entscheiden uns daher für eine individuelle Satzung.

1. Firma und Sitz

Firma: NeuroChain Labs GmbH

Sitz: Berlin

Geschäftsanschrift: c/o Hub Berlin-Mitte, Chausseestraße 117, 10115 Berlin (bis zum Bezug eigener Büroräume)

Sollte ein anderer Geschäftsanschriftensitz nötig sein, geben wir bis spätestens zum Notartermin Bescheid.

2. Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, der Betrieb und die Vermarktung von Software für die Orchestrierung autonomer KI-Agenten, einschließlich der Forschung und Entwicklung im Bereich Tokenisierung von Trainingsdaten und dezentraler Rechenkapazität. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen erteilen und nehmen, Zweigniederlassungen errichten und alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten sind ausgenommen, soweit nicht die erforderlichen behördlichen Erlaubnisse vorliegen.

3. Stammkapital und Geschäftsanteile

Stammkapital: 25.000 EUR

Einlage zur Hälfte sofort: 12.500 EUR

Geschäftsanteile:

Bareinlage. Sacheinlagen sind nicht vorgesehen.

4. Geschäftsführung und Vertretung

Erste Geschäftsführerin: Dr. Aylin Soeren, einzelvertretungsberechtigt, befreit von Paragraph 181 BGB.

Bestellung weiterer Geschäftsführer durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit.

Geschäftsführerdienstvertrag separat, nicht Teil der Satzung.

5. Geschäftsführer-Zustimmungsvorbehalte

In einer separaten Geschäftsführerordnung, nicht in der Satzung, werden Zustimmungsvorbehalte geregelt für:

Verträge mit einem Volumen über 10.000 EUR

Aufnahme neuer Mitarbeiter

Verträge mit nahen Angehörigen oder beherrschenden Gesellschaftern

Token-Emission und Ausgabe von Krypto-Werten

6. Übertragung von Geschäftsanteilen — Vinkulierung

Geschäftsanteile dürfen nur mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung übertragen werden.

Zustimmungsmehrheit: 75 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Ausnahme: Übertragung an Ehepartner, Kinder, Eltern oder eine vom übertragenden Gesellschafter zu mehr als 90 Prozent gehaltene Holding bedarf keiner Zustimmung, ist aber der Gesellschaft anzuzeigen.

7. Einziehung von Geschäftsanteilen

Die Einziehung eines Geschäftsanteils ist zulässig, wenn:

der betroffene Gesellschafter zustimmt

über das Vermögen des Gesellschafters das Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird

der Geschäftsanteil gepfändet wird und die Pfändung nicht binnen drei Monaten beseitigt wird

der Gesellschafter eine schwere Pflichtverletzung begeht, insbesondere gegen Wettbewerbsverbote oder Verschwiegenheitspflichten verstößt

ein vorzeitiges Ausscheiden im Sinne der Vesting-Regelung im Side-Letter erfolgt

Die Einziehung erfolgt durch Beschluss der Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, ohne Mitwirkung des betroffenen Gesellschafters. Abfindung: bei Bad-Leaver Nominalwert, bei Good-Leaver Verkehrswert nach Bewertung durch einen unabhängigen Sachverständigen.

8. Wettbewerbsverbot

Gesellschafter unterliegen während der Dauer ihrer Beteiligung einem Wettbewerbsverbot. Die Gesellschafterversammlung kann durch einfachen Beschluss Befreiungen erteilen.

9. Beschlussfassung

Gesellschafterversammlung als Präsenzveranstaltung oder per Video, jeder Gesellschafter kann eine Präsenzversammlung verlangen.

Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht Gesetz oder Satzung etwas anderes vorsehen.

Satzungsändernde Beschlüsse: 75 Prozent der abgegebenen Stimmen.

10. Geschäftsjahr und Bekanntmachungen

Geschäftsjahr: Kalenderjahr

Bekanntmachungen im Bundesanzeiger

11. Anmerkungen Notarin

Frau Dr. Vermeulen hatte folgende Anmerkungen per E-Mail vom 16.05.2026 übermittelt, die wir berücksichtigen:

Musterprotokoll: nicht möglich wegen Vinkulierung, Einziehung, 181-BGB-Befreiung. Bestätigt.

Vesting: nicht in der Satzung, sondern im Side-Letter. Die Einziehungsklausel in der Satzung dient als Sicherungsanker. Bestätigt.

Geschäftsanschrift: muss zustellfähig sein. Hub Berlin-Mitte hat Empfangsservice, akzeptabel.

Sacheinlage: ausgeschlossen, daher kein Sachgründungsbericht erforderlich. Bestätigt.

Domain und Repository: separater Lizenzvertrag, marktübliche Konditionen, sonst Risiko verdeckte Sacheinlage oder verdeckte Gewinnausschüttung. Bestätigt.

Geschäftsführerdienstvertrag: separat, nicht Teil der Satzung. Bestätigt.

Prokura für Mira Holzbach: nach Eintragung der Gesellschaft, separater Akt durch die Geschäftsführerin. Bestätigt.

12. Notartermin

Bevorzugter Termin: Mittwoch, 03.06.2026, 11:00 Uhr in Ihrem Büro Charlottenstraße. Alternativen: 02.06.2026, 10:00 Uhr oder 04.06.2026, 14:00 Uhr. Bitte um kurze Bestätigung.

13. Beilagen

Entwurf Satzung (Anlage 1) — folgt in separater Datei

Entwurf Side-Letter (Anlage 2) — folgt durch Pfaffenrode

Entwurf Geschäftsführerdienstvertrag (Anlage 3) — folgt durch Eichbaum

Entwurf Lizenzvertrag Domain und Repository (Anlage 4) — wird von Mira vorbereitet

Vollmacht für Notaranmeldung (Anlage 5) — Frau Dr. Vermeulen erstellt

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Aylin Soeren

Gesellschafterin/Gesellschafter	Nennbetrag	Stammeinlage
Dr. Aylin Soeren	9.000 EUR	sofort 4.500 EUR, Rest auf Anforderung
Jonas Kreutzberger	9.000 EUR	sofort 4.500 EUR, Rest auf Anforderung
Mira Holzbach	7.000 EUR	sofort 3.500 EUR, Rest auf Anforderung
Summe	25.000 EUR	sofort 12.500 EUR

Vergleich: Musterprotokoll vs. individuelle Satzung — Entscheidungshilfe für NeuroChain Labs GmbH

Dieser Vergleich dokumentiert die Entscheidungsgrundlage der Gründer. Er ist als Arbeitsdokument zwischen Aylin, Jonas und Mira entstanden und nicht für Veröffentlichung bestimmt.

1. Rechtsgrundlage

Das Musterprotokoll für die UG (haftungsbeschränkt) und die GmbH mit höchstens drei Gesellschaftern ist in der Anlage zu Paragraph 2 Absatz 1a GmbHG geregelt. Es verbindet:

den Gesellschaftsvertrag (Satzung),

die Geschäftsführerbestellung,

die Gesellschafterliste

in einem einzigen Beschluss, der notariell beurkundet werden muss, aber weniger Gebühren verursacht (Halbierung des Geschäftswerts bei Bareinlage bis 25.000 EUR).

2. Voraussetzungen Musterprotokoll

höchstens drei Gesellschafter

nur eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer

Bareinlage zwingend (keine Sacheinlage)

Stammkapital frei wählbar bis Höchstgrenze 25.000 EUR bei reduzierten Notargebühren

keine Abweichungen vom Wortlaut zulässig: Ergänzungen oder Streichungen sind nicht möglich, ohne dass die Erleichterung wegfällt

3. Was das Musterprotokoll nicht regelt

Wichtig: einige dieser Punkte (z.B. 181-BGB-Befreiung) sind im Musterprotokoll deshalb nicht regelbar, weil dort nur die Geschäftsführerbestellung als Akt enthalten ist, nicht aber die Befreiung. Ohne ausdrückliche Befreiung greift Paragraph 181 BGB gegen die Geschäftsführerin: jedes Insichgeschäft ist schwebend unwirksam.

4. Konsequenzen für unsere Konstellation

Wir wollen:

eine Geschäftsführerin (Aylin Soeren) mit 181-BGB-Befreiung — passt nicht ins Musterprotokoll

Vinkulierung (Schutz vor unkontrollierten Anteilsverkäufen) — passt nicht ins Musterprotokoll

Einziehungsklausel als Sicherungsanker für Vesting — passt nicht ins Musterprotokoll

Pro-Rata-Rechte und Vetorechte des Angels — gehören in den Side-Letter, sind also unabhängig

erweiterte Beschlussmehrheiten für bestimmte Punkte — passt nicht ins Musterprotokoll

Daher bleibt keine andere Wahl als eine individuelle Satzung mit Vollbeurkundung.

5. Kostenvergleich

Nach KostO/GNotKG (Stand 2026, ohne Gewähr):

Differenz also rund 700 bis 1.000 EUR. Diesen Aufpreis akzeptieren wir, weil wir die Schutzklauseln ohne individuelle Satzung schlicht nicht bekommen.

6. Risiken bei späterer Umstellung

Wäre ein nachträgliches Ergänzen einer Musterprotokoll-Satzung um Vinkulierung und Vesting möglich? Ja, aber jede Satzungsänderung erfordert eine notarielle Beurkundung und einen Beschluss mit 75 Prozent. Die Kostenersparnis aus dem Musterprotokoll verpufft beim ersten Änderungsbedarf. Außerdem wäre die Satzung dann ein Flickwerk aus standardisiertem Musterprotokoll-Text und individuellen Klauseln, was die Lesbarkeit erheblich beeinträchtigt.

7. Entscheidung

Wir gründen die NeuroChain Labs GmbH mit:

individueller Satzung (Vollbeurkundung)

Stammkapital 25.000 EUR, Bareinlage zur Hälfte

einer Geschäftsführerin mit 181-BGB-Befreiung

Vinkulierung, Einziehungsklausel, erweiterten Beschlussmehrheiten

ergänzendem Side-Letter mit Pfaffenrode für Vesting, Pro-Rata, Vetorechte und Information Rights

Diese Entscheidung wurde im Workshop am 15.05.2026 einstimmig getroffen und bleibt bis zum Notartermin am 03.06.2026 verbindlich.

Berlin, 17.05.2026

Aylin / Jonas / Mira

Thema	im Musterprotokoll?
Vinkulierung der Geschäftsanteile	nein
Einziehungsmöglichkeit bei wichtigem Grund	nein
Befreiung von Paragraph 181 BGB	nein
Vorerwerbsrecht / Andienungsrecht	nein
erweiterte Beschlussmehrheiten	nein
Wettbewerbsverbot der Gesellschafter	nein
Zustimmungsvorbehalte des Geschäftsführers	nein
Vesting / Reverse Vesting	nein (gehört ohnehin nicht in die Satzung)
qualifizierte Mehrheit für Satzungsänderung	nein (es gilt die gesetzliche Mehrheit nach Paragraph 53 GmbHG, also 75 Prozent)

Position	Musterprotokoll (GmbH, 25k Stammkapital, 3 Gesellschafter)	individuelle Satzung
Beurkundungsgebühr (Geschäftswert reduziert)	ca. 125 EUR	ca. 250 EUR
Anmeldung Handelsregister	ca. 70 EUR	ca. 100 EUR
Gerichtskosten Handelsregister	ca. 150 EUR	ca. 150 EUR
Beratungs-/Entwurfsgebühr Notar	gering, da Standard	ca. 500 bis 800 EUR
Summe (ohne MwSt.)	ca. 350 EUR	ca. 1.000 bis 1.300 EUR

Prüfvermerk Sacheinlage Domain und Code-Repository

Verfasser: Dr. Aylin Soeren, vorgesehene Geschäftsführerin, in Abstimmung mit Steuerberater Theo Eichbaum

Datum: 14.05.2026

Adressaten: Jonas Kreutzberger, Mira Holzbach

1. Ausgangsfrage

Kann Mira Holzbach einen Teil ihrer Stammeinlage durch Einbringung der Domain neurochain.io und des Code-Repositorys "agent-mesh-protocol" (Version 0.4.x, Stand 15.05.2026) als Sacheinlage in die Gesellschaft erbringen, statt die volle Bareinlage zu leisten?

2. Rechtlicher Rahmen

2.1 Sacheinlage nach GmbHG

Paragraph 5 Absatz 4 GmbHG: Sacheinlagen sind zulässig, müssen aber im Gesellschaftsvertrag bezeichnet werden, einschließlich des Gegenstands und des Nennbetrags des Geschäftsanteils, auf den die Sacheinlage geleistet wird.

Paragraph 8 Absatz 1 Nummer 5 GmbHG: Sachgründungsbericht ist erforderlich.

Paragraph 9 GmbHG: Differenzhaftung des Sacheinlegers, wenn der Wert der Sacheinlage zum Zeitpunkt der Anmeldung den Nennbetrag des dafür zu übernehmenden Geschäftsanteils nicht erreicht.

2.2 Verdeckte Sacheinlage Paragraph 19 Absatz 4 GmbHG

Wenn eine Bareinlage vereinbart, tatsächlich aber wirtschaftlich eine Sacheinlage gewollt ist, liegt eine verdeckte Sacheinlage vor. Folge:

Die Bareinlagenschuld erlischt nicht durch die Leistung.

Es findet eine Anrechnung des Werts der eingebrachten Sache zum Zeitpunkt der Anmeldung statt.

Der Sacheinleger bleibt in Höhe der Differenz weiter zur Leistung der Bareinlage verpflichtet.

Risiko: Wenn Mira die Domain bereits jetzt der Gesellschaft (in Gründung) faktisch zur Verfügung stellt und nach Eintragung als Bareinlage 3.500 EUR einzahlt, kann das Finanzamt oder ein späterer Insolvenzverwalter argumentieren, hier sei wirtschaftlich eine Sacheinlage gewollt gewesen, die als Bareinlage verkleidet wurde.

2.3 Verdeckte Gewinnausschüttung

Sollte die Gesellschaft nach Eintragung die Domain oder das Repository von Mira zu einem überhöhten Preis erwerben, kommt eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) in Betracht. Folge: körperschaftsteuerliche Hinzurechnung auf Ebene der Gesellschaft, Behandlung als Kapitalertrag auf Ebene Miras.

3. Bewertung Domain und Repository

3.1 Domain neurochain.io

Domain ist seit 2024 auf Mira Holzbach registriert.

Marktwert nach Recherche (Sedo, GoDaddy Domain-Appraisals): zwischen 800 und 3.500 EUR. Spannweite groß, abhängig von Käuferinteresse.

Ein offizielles Wertgutachten ist nicht vorhanden.

3.2 Code-Repository "agent-mesh-protocol"

ca. 12.000 Codezeilen, hauptsächlich Python und Solidity.

Entwicklung seit Januar 2025 durch Mira mit Beiträgen von Jonas.

Lizenzierung: bisher nicht festgelegt. Kein offizielles Open-Source-Statement.

Bewertung schwierig: Aufwandsbasierte Bewertung käme auf ca. 80 Manntage à 600 EUR = 48.000 EUR. Marktbewertung deutlich niedriger, da kein etablierter Markt für Pre-Product-Repos existiert.

Risiko: Wenn Jonas substantielle Beiträge geleistet hat, ist die Inhaberschaft nicht klar. Vor Einbringung wäre eine IP-Klärung mit Jonas notwendig.

4. Aufwand für Sachgründung

Sachgründungsbericht (von Mira als Sacheinlegerin)

Wertgutachten durch unabhängigen Sachverständigen, voraussichtlich Kosten 1.500 bis 3.000 EUR

Erweiterung des Gesellschaftsvertrags um die genaue Bezeichnung der Sacheinlage

Risiko der Differenzhaftung, wenn der gutachterlich festgestellte Wert geringer ausfällt als der Nennbetrag

5. Alternative: Lizenzvertrag

Mira räumt der Gesellschaft per separatem Lizenzvertrag eine unentgeltliche, einfache, übertragbare Nutzungslizenz an Domain und Repository ein. Die Gesellschaft kann die Domain und das Repository ab Eintragung nutzen. Eine spätere Übertragung in das Eigentum der Gesellschaft ist gegen marktgerechten Kaufpreis möglich, frühestens zwölf Monate nach Eintragung. Vorteile:

keine Sacheinlage, keine Differenzhaftung, kein Sachgründungsbericht

keine Bewertungspflicht zum Zeitpunkt der Gründung

saubere Trennung zwischen Bar-Stammeinlage und Asset-Transfer

Möglichkeit, die Gesellschaft erst zu testen, bevor das Asset endgültig übertragen wird

Nachteile:

Mira bleibt formal Inhaberin und kann theoretisch kündigen (Lizenzvertrag mit Kündigungsverzicht für 36 Monate vereinbart)

bei späterem Erwerb muss der Kaufpreis marktgerecht sein, sonst vGA-Risiko

6. Entscheidung

Keine Sacheinlage. Mira leistet eine vollständige Bareinlage in Höhe von 3.500 EUR sofort und 3.500 EUR auf Anforderung. Der Lizenzvertrag wird parallel zur Gründung unterzeichnet. Eine spätere Übertragung der Assets in das Eigentum der Gesellschaft ist optional und wird zu gegebener Zeit separat entschieden.

Aylin / Jonas / Mira haben dem Vorgehen im Workshop am 15.05.2026 zugestimmt.

7. Folgehinweise

IP-Assignment-Vereinbarungen aller drei Gründer für alle Beiträge ab Eintragung zugunsten der Gesellschaft. Damit ist klar, wem künftige Codeänderungen gehören.

Lizenzvertrag ist eine Datei in dieser Akte (siehe 12_ip_assignment_open_source.md in der Roeschen-Tech-Akte als Muster) und wird vor dem Notartermin von Mira übergeben.

Steuerberater Eichbaum hat den Lizenzvertragsentwurf gegengelesen und bestätigt, dass keine Sachverdeckung anzunehmen ist, solange die Lizenz unentgeltlich und ohne Verknüpfung mit der Einlagepflicht steht.

Verteilung der Geschäftsanteile und Vesting-Mechanik

Stand: 16.05.2026, Diskussionspapier zwischen Aylin, Jonas, Mira mit Anmerkungen Pfaffenrode (per E-Mail vom 14.05.2026).

1. Verteilung bei Gründung (vor Kapitalerhöhung Pfaffenrode)

Mira erhält im Side-Letter einen ESOP-Anspruch über zusätzliche 3 Prozent als Ausgleich für die unentgeltliche Lizenz. Diese 3 Prozent werden aus einem späteren ESOP-Pool von 8 Prozent zugeteilt, nicht aus dem Bestand der Gründer-Anteile.

2. Verteilung nach Kapitalerhöhung Pfaffenrode

Pfaffenrode investiert 50.000 EUR in eine Kapitalerhöhung gegen Ausgabe neuer Geschäftsanteile. Bewertung Post-Money 1.000.000 EUR. Pfaffenrode erhält 5 Prozent.

Cap Table nach Kapitalerhöhung:

Die genauen Nennbeträge sind das Ergebnis der Kapitalerhöhung um 1.317 EUR auf 26.317 EUR, wobei Pfaffenrode den neuen Geschäftsanteil mit einem Aufgeld (Agio) von 48.683 EUR übernimmt, das in die Kapitalrücklage gestellt wird.

Hinweis: Die genaue Aufteilung der Nennbeträge muss durch die Notarin in der Kapitalerhöhungsurkunde sauber abgebildet werden. Die runden Prozentwerte sind das Endergebnis nach Rundungen.

3. ESOP-Pool

Der ESOP-Pool wird als virtueller Anteils-Pool aufgesetzt (VSOP), nicht als echte Geschäftsanteile, um die notariellen Kosten zu sparen. Auszahlung im Exit-Fall.

4. Vesting-Mechanik

Vesting nach Marktstandard:

Beispielrechnung für Jonas (9.000 EUR Nennbetrag):

Nach 0 bis 11 Monaten: 0 EUR vested. Bei Ausscheiden Rückgabe aller Anteile zum Nominalwert.

Nach 12 Monaten (Cliff): 25 Prozent vested, also 2.250 EUR Nennbetrag vested.

Nach 24 Monaten: 50 Prozent vested.

Nach 36 Monaten: 75 Prozent vested.

Nach 48 Monaten: 100 Prozent vested. Keine Rückgabepflicht mehr.

5. Good-Leaver / Bad-Leaver

Good-Leaver

Ein Gesellschafter scheidet als Good-Leaver aus, wenn die Beendigung beruht auf:

Tod oder Berufsunfähigkeit

Kündigung durch die Gesellschaft ohne wichtigen Grund (Paragraph 626 BGB)

Eigenkündigung wegen schwerer Krankheit nach ärztlichem Attest

einvernehmliche Beendigung mit Zustimmung der Mehrheit der anderen Gründer

Folge: Rückgabe der unvested Anteile zum Nominalwert. Vested Anteile bleiben beim ausscheidenden Gründer (oder den Erben).

Bad-Leaver

Ein Gesellschafter scheidet als Bad-Leaver aus bei:

schwerer Pflichtverletzung als Geschäftsführer (Paragraph 38 Absatz 2 GmbHG, wichtiger Grund)

Verstoß gegen Wettbewerbsverbot

Verstoß gegen Vertraulichkeitspflichten

strafrechtlicher Verurteilung wegen Vermögensdelikten gegen die Gesellschaft

Folge: Rückgabe aller Anteile (vested und unvested) zum Nominalwert.

Intermediate Leaver (Verhandlungspunkt)

Pfaffenrode möchte einen Intermediate-Leaver-Fall ergänzen, in dem der ausscheidende Gründer 50 Prozent des Verkehrswerts der vested Anteile erhält. Aylin lehnt das ab. Endstand: kein Intermediate-Leaver-Fall.

6. Rückgabe-Mechanik

Die Rückgabe erfolgt über die Einziehungsklausel in der Satzung (siehe Punkt 7 im Notarbriefing).

Auslösebeschluss durch die Gesellschafterversammlung ohne Mitwirkung des Betroffenen. Abfindung wie oben.

7. Stresspunkt: Aylin als Geschäftsführerin

Da Aylin Geschäftsführerin ist, kann sie nicht durch einfachen Beschluss ihrer Mitgesellschafter (Jonas und Mira) als Bad-Leaver eingestuft werden, ohne dass zuvor ein wichtiger Grund nach Paragraph 38 Absatz 2 GmbHG festgestellt wurde. Im Side-Letter wird daher festgelegt, dass die Feststellung eines Bad-Leaver-Falles bei der Geschäftsführerin einer Mehrheit von 75 Prozent (inklusive Pfaffenrode) bedarf und nur nach Anhörung und Stellungnahme der Betroffenen erfolgen darf.

8. Offene Punkte

Bewertungsmethode für Good-Leaver-Verkehrswert nach Ablauf des Cliffs: vereinbart wird "letzte Bewertung in einer Finanzierungsrunde" oder "DCF nach IDW S1 durch einen Sachverständigen, falls keine Finanzierungsrunde vorliegt". Verbindlich erst im Side-Letter.

Behandlung von ESOP-Berechtigten im Leaver-Fall: separate Regelung im VSOP-Vertrag, wird vor Closing fertiggestellt.

Berlin, 16.05.2026

Person	Nennbetrag	Anteil in Prozent	Beitrag
Dr. Aylin Soeren	9.000 EUR	36,0	Bareinlage, Geschäftsführerin, Produkt- und Strategieverantwortung
Jonas Kreutzberger	9.000 EUR	36,0	Bareinlage, CTO, Protokoll-Entwicklung
Mira Holzbach	7.000 EUR	28,0	Bareinlage, Produkt und Wirtschaft, Lizenz Domain/Repo unentgeltlich
Summe	25.000 EUR	100,0	—

Person	Nennbetrag	Anteil in Prozent
Dr. Aylin Soeren	9.000 EUR	34,2

Person	Nennbetrag	Anteil in Prozent
Jonas Kreutzberger	9.000 EUR	34,2
Mira Holzbach	7.000 EUR	26,6
Sebastian Pfaffenrode	1.317 EUR	5,0
Summe	26.317 EUR	100,0

Pool-Größe	Reservierung
8 Prozent ESOP-Pool	nach Eintragung Pfaffenrode
davon Mira-Ausgleich	3 Prozent (4-Jahres-Vesting, Cliff 12 Monate)
davon offene Mitarbeiterntage	5 Prozent

Parameter	Wert
Vesting-Laufzeit	48 Monate
Cliff	12 Monate
Frequenz nach Cliff	monatlich
Reverse Vesting	ja
Vesting-Beginn	Datum der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister

Warnung Steuerberater Theo Eichbaum — Verdeckte Sacheinlage und vGA

Von: theo.eichbaum@eichbaum-stb.de

An: aylin.soeren@neurochain.io

CC: jonas.kreutzberger@neurochain.io, mira.holzbach@neurochain.io

Datum: Dienstag, 19.05.2026, 09:31 Uhr

Betreff: AW: Gründung NeuroChain Labs GmbH — steuerliche Eckpunkte und meine Bedenken

Sehr geehrte Frau Dr. Soeren,

sehr geehrter Herr Kreutzberger,

sehr geehrte Frau Holzbach,

vielen Dank für die Übermittlung des Workshop-Protokolls vom 15.05.2026 und des Prüfvermerks zur Sacheinlage. Ich fasse meine steuerliche Sicht zusammen und weise auf zwei zentrale Risiken hin, damit Sie diese vor dem Notartermin am 03.06.2026 abräumen können.

1. Verdeckte Sacheinlage Paragraph 19 Absatz 4 GmbHG

Sie haben sich richtig entschieden, die geplante Einbringung von Domain und Code-Repository nicht als Sacheinlage zu deklarieren. Damit entfallen die formalen Pflichten des Sachgründungsberichts und der Wertbegutachtung. Allerdings besteht weiterhin das Risiko der verdeckten Sacheinlage, wenn folgende Konstellation eintritt:

Frau Holzbach zahlt 3.500 EUR Bareinlage ein,

die Gesellschaft erwirbt anschließend, in zeitlichem und sachlichem Zusammenhang, Domain und Repository von Frau Holzbach gegen Zahlung von rund 3.500 EUR aus der eingebrachten Bareinlage.

Folge wäre, dass die Bareinlageschuld nicht durch Erfüllung erlischt und Frau Holzbach mit dem Wert der eingebrachten Sache angerechnet wird. Differenz bliebe als Bareinlageschuld bestehen.

Vermeidung:

Die Lizenz an Domain und Repository wird unentgeltlich eingeräumt. Kein zeitlicher Zusammenhang zur Einlage.

Ein etwaiger späterer Erwerb der Assets durch die Gesellschaft erfolgt frühestens zwölf Monate nach Eintragung und nicht aus den Mitteln der Stammeinlage, sondern aus laufenden Mitteln. Dokumentation des Mittelflusses ist zwingend.

Im Lizenzvertrag wird explizit ausgeschlossen, dass die Lizenz im Zusammenhang mit der Erfüllung der Einlagepflicht steht.

Wenn Sie diese drei Punkte einhalten, sehe ich kein Risiko der verdeckten Sacheinlage.

2. Verdeckte Gewinnausschüttung beim späteren Erwerb

Wenn die Gesellschaft die Domain und das Repository später von Frau Holzbach erwirbt, muss der Kaufpreis marktüblich sein. Andernfalls droht eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) im Sinne von Paragraph 8 Absatz 3 Satz 2 KStG.

Folgen einer vGA:

körperschaftsteuerliche Hinzurechnung auf Ebene der Gesellschaft (Steuersatz 15 Prozent plus Soli plus Gewerbesteuer)

Behandlung als Kapitalertrag bei Frau Holzbach (Abgeltungssteuer 25 Prozent plus Soli)

Doppelbelastung

Vermeidung:

Unabhängige Bewertung der Assets vor Erwerb (Sachverständiger oder zumindest dokumentierter Marktvergleich).

Beschluss der Gesellschafterversammlung über den Erwerb mit Stimmenthaltung Frau Holzbachs (Insichgeschäft, Paragraph 47 Absatz 4 GmbHG).

Dokumentation des Kaufpreises mit Begründung.

3. Geschäftsführerdienstvertrag und Gehalt

Geben Sie acht beim Geschäftsführerdienstvertrag von Frau Dr. Soeren:

Gehalt muss angemessen sein (Fremdvergleich). Ein zu hohes Gehalt führt zur vGA in Höhe der Differenz.

In der Anlaufphase kann das Gehalt niedriger als marktüblich angesetzt werden (z.B. 60 Prozent), das ist unkritisch.

Tantiemen sind möglich, aber Bemessungsgrundlage muss klar definiert sein.

Pensionszusagen erst nach mindestens fünf Jahren Probezeit, sonst Risiko.

4. Stammeinlage und Bewertungsstichtag

Wichtig: die hälftige Einzahlung des Stammkapitals (12.500 EUR) muss zum Zeitpunkt der Anmeldung beim Handelsregister erfolgt und nachweisbar sein. Üblich: Geschäftsgirokonto wird vor Anmeldung eröffnet, Einzahlungen werden mit Buchungstag vor Anmeldung durchgeführt, Bankbestätigung wird der Anmeldung beigelegt.

Bei sogenanntem "Hin- und Herzahlen" (Bareinlage wird kurz nach Einzahlung wieder an Gesellschafter ausgezahlt) droht die Nichterfüllung der Einlage. Vermeiden Sie das ausdrücklich. Ein Darlehen an einen Gesellschafter ist in den ersten Monaten nach Eintragung steuerlich und gesellschaftsrechtlich besonders kritisch.

5. Steuerliche Erfassung und Anmeldungen

Nach Eintragung:

Steuerliche Erfassung beim Finanzamt für Körperschaften I, Berlin, innerhalb eines Monats.

Gewerbeanmeldung Bezirksamt Mitte (Online via Berlin.de).

Beantragung der Steuernummer und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer.

Wahl der Umsatzsteuer-Voranmeldungsperiode: monatlich in den ersten beiden Kalenderjahren (gesetzlich vorgeschrieben für Neugründungen).

Sollten Sie sich für die Kleinunternehmerregelung interessieren, weise ich darauf hin, dass diese bei Umsätzen ab voraussichtlich 22.000 EUR im ersten Kalenderjahr nicht greift und für Sie ohnehin nicht passt (Cloud-Aufwand, Investorengelder).

6. KSt-Vorauszahlungen

In den ersten zwei Jahren keine Vorauszahlungen, sofern die Gesellschaft Verluste anzeigt. Beobachtung notwendig, sobald Erträge fließen.

7. Empfehlung

Vor dem Notartermin am 03.06.2026 sollten Sie:

Lizenzvertrag mit Frau Holzbach unterzeichnen (Datum vor Beurkundung).

Geschäftsgirokonto vorbereiten (Aylin als spätere Geschäftsführerin).

Stammeinlage ab Beurkundung sofort einzahlbar machen.

IP-Assignment-Vereinbarungen aller drei Gründer vorbereiten.

Bitte schicken Sie mir den finalen Satzungsentwurf und den Lizenzvertrag zur Durchsicht spätestens am Freitag, 29.05.2026.

Mit freundlichen Grüßen

Theo Eichbaum

Steuerberater, Berlin-Friedrichshain

Geschäftsführer-Bestellung, Befreiung Paragraph 181 BGB und Geschäftsführerordnung

1. Bestellung der Geschäftsführerin

Mit der Gründung der NeuroChain Labs GmbH wird Dr. Aylin Soeren zur einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführerin bestellt. Die Bestellung erfolgt in der Gründungsurkunde und wird im Handelsregister eingetragen.

Wesentliche Eckpunkte:

Einzelvertretungsberechtigung

Befreiung von Paragraph 181 BGB (Insichgeschäft und Mehrvertretung)

Bestellung auf unbestimmte Zeit, Abberufung nach Paragraph 38 GmbHG durch Beschluss der Gesellschafterversammlung

separater Geschäftsführerdienstvertrag, Inhalt und Vergütung nicht Teil der Satzung

2. Warum Befreiung von Paragraph 181 BGB

Paragraph 181 BGB verbietet einer Vertreterin, im Namen der Vertretenen ein Rechtsgeschäft mit sich selbst oder als Vertreterin einer anderen Person abzuschließen. Ohne Befreiung wäre jedes Insichgeschäft schwebend unwirksam.

In unserer Konstellation ist die Geschäftsführerin Aylin gleichzeitig Gesellschafterin mit 36 Prozent (vor Pfaffenrode-Investment). Sie muss in der Lage sein:

ihren eigenen Geschäftsführerdienstvertrag mit der Gesellschaft abzuschließen

als Geschäftsführerin Verträge zwischen der Gesellschaft und ihr selbst (z.B. Auslagenerstattung, Spesen) abzuschließen

als Geschäftsführerin Verträge zwischen der Gesellschaft und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, abzuschließen

Ohne Befreiung wäre jeder dieser Verträge anfechtbar oder schwebend unwirksam, bis eine ausdrückliche Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung vorliegt. Das ist im operativen Geschäft impraktikabel.

3. Grenzen der Befreiung

Die Befreiung von Paragraph 181 BGB schließt nicht aus:

Treuepflichten gegenüber der Gesellschaft

Schadensersatzpflichten bei pflichtwidrigem Handeln (Paragraph 43 GmbHG)

Zustimmungsvorbehalte der Gesellschafterversammlung (siehe Geschäftsführerordnung)

Berichts- und Dokumentationspflichten

Die Befreiung dient ausschließlich der formellen Wirksamkeit von Insichgeschäften. Inhaltlich bleibt die Geschäftsführerin den gesellschaftsrechtlichen Pflichten verbunden.

4. Geschäftsführerordnung — Zustimmungsvorbehalte

Die Geschäftsführerordnung wird nicht in der Satzung geregelt, sondern in einer separaten, durch einfachen Gesellschafterbeschluss anpassbaren Ordnung. Inhalt:

4.1 Zustimmungsvorbehalte der Gesellschafterversammlung

Die Geschäftsführerin bedarf der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit für:

Verträge mit einem jährlichen Volumen oder einem Einmalvolumen über 10.000 EUR

Aufnahme von Fremdkapital

Erteilung von Bürgschaften, Garantien, Patronatserklärungen

Einstellung oder Kündigung von Mitarbeitern mit einem Bruttojahresgehalt über 60.000 EUR

Abschluss, Änderung oder Beendigung von Verträgen mit Gesellschaftern oder nahestehenden Personen

Verträge über Token-Emissionen oder die Ausgabe von Krypto-Werten

Verträge mit einer Laufzeit über 24 Monate, sofern nicht ordentlich kündbar

4.2 Zustimmungsvorbehalte Pfaffenrode (Side-Letter)

Nach Pfaffenrode-Investment kommen die im Termsheet vorgesehenen Veto-Rechte hinzu. Sie werden im Side-Letter geregelt und nicht in der Geschäftsführerordnung dupliziert.

4.3 Genehmigungsfähige Eilfälle

Bei Gefahr im Verzug kann die Geschäftsführerin eine zustimmungsbedürftige Maßnahme vorläufig durchführen, muss die Gesellschafterversammlung jedoch unverzüglich, spätestens binnen 48 Stunden, schriftlich informieren und eine nachträgliche Genehmigung einholen.

4.4 Ressorts

Auch wenn nur eine Geschäftsführerin formell bestellt ist, werden interne Verantwortlichkeiten ressortmäßig zugeordnet:

Diese interne Ressortverteilung lässt die Außenvertretung durch die Geschäftsführerin unberührt.

5. Prokura für Mira Holzbach

Nach Eintragung der Gesellschaft erteilt die Geschäftsführerin Frau Holzbach eine Einzelprokura.

Anmeldung beim Handelsregister durch die Geschäftsführerin. Inhaltliche Grenzen der Prokura ergeben sich aus Paragraphen 49 und 50 HGB, insbesondere Veräußerung von Grundstücken nur mit besonderer Ermächtigung.

6. Geschäftsführerdienstvertrag

Eckpunkte des separaten Dienstvertrags:

Eichbaum prüft den Vertrag steuerlich vor Unterzeichnung.

7. Bestellschluss (Muster)

Folgender Beschluss wird in die Gründungsurkunde aufgenommen:

Frau Dr. Aylin Soeren, geboren am 12.07.1987 in München, wohnhaft Berlin, wird zur Geschäftsführerin der NeuroChain Labs GmbH bestellt. Sie ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des Paragraphen 181 des Bürgerlichen Gesetzbuches befreit. Die Bestellung gilt mit Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister und ist mit der Anmeldung dort einzutragen.

8. Hinweis MoPeG-Reform

Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) hat 2024 vor allem das Recht der GbR umgestaltet. Für die GmbH ergibt sich daraus keine unmittelbare Änderung in der Geschäftsführerstellung. Hinzuweisen ist aber auf das eGbR und das Gesellschaftsregister — falls die

Gesellschaft später eine GbR als Tochter aufbaut, ist diese im neuen Gesellschaftsregister zu führen.

Berlin, 17.05.2026

Aylin Soeren, Jonas Kreutzberger, Mira Holzbach

Ressort	Verantwortlich
Strategie, Investoren, Recht	Aylin Soeren (Geschäftsführerin)
Technik, Architektur, Protokoll	Jonas Kreutzberger (CTO, intern)
Produkt, Wirtschaft, Marketing	Mira Holzbach (Prokuristin nach HR-Eintragung)
Position	Inhalt
Vertragsbeginn	Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister
Laufzeit	unbefristet, Probezeit sechs Monate, anschließend Kündigungsfrist sechs Monate zum Quartalsende
Bruttojahresgehalt	60.000 EUR (60 Prozent des Marktwerts in der Anlaufphase, Anpassung mit erster Finanzierungsrunde Series A)
Tantieme	10 Prozent des Jahresüberschusses, bemessen nach HGB-Abschluss
Urlaub	28 Tage
Dienstwagen	nein
Wettbewerbsverbot	bei und nach Beendigung, nachvertraglich zwölf Monate gegen Karenzentschädigung
Verschwiegenheitspflicht	unbefristet

Transparenzregister — wirtschaftlich Berechtigte der NeuroChain Labs GmbH

1. Rechtsgrundlage

Seit dem 01.08.2021 ist das deutsche Transparenzregister ein Vollregister. Alle juristischen Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten dort melden, und zwar unabhängig davon, ob die Angaben bereits aus anderen Registern (Handelsregister, Vereinsregister, Gesellschafterliste) hervorgehen. Rechtsgrundlage: Paragraphen 18 bis 26 GwG (Geldwäschegesetz).

2. Wer ist wirtschaftlich Berechtigter?

Wirtschaftlich Berechtigter ist nach Paragraph 3 GwG jede natürliche Person, die:

mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält

mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert

auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt (z.B. über Stimmbindungsverträge)

Lässt sich kein wirtschaftlich Berechtigter feststellen, gelten die gesetzlichen Vertreter, also bei der GmbH die Geschäftsführer, als wirtschaftlich Berechtigte nach Auffangregel.

3. Wirtschaftlich Berechtigte der NeuroChain Labs GmbH

3.1 Vor Kapitalerhöhung Pfaffenrode

Alle drei Gründer sind wirtschaftlich Berechtigte.

3.2 Nach Kapitalerhöhung Pfaffenrode

Pfaffenrode ist kein wirtschaftlich Berechtigter, da seine Beteiligung unter 25 Prozent liegt und auch keine erweiterten Kontrollrechte hat, die ihm de facto Mehrheitskontrolle einräumen.

4. Side-Letter-Wirkung

Wichtig: Der Side-Letter mit Pfaffenrode enthält Veto-Rechte und Information Rights. Diese gehören geprüft, ob sie nicht doch einer vergleichbaren Kontrolle im Sinne von Paragraph 3 Absatz 2 Nummer 3 GwG entsprechen. Nach BVA-Auslegungshinweisen (Bundesverwaltungsamt) führen pauschale Veto-Rechte allein noch nicht zu einer wirtschaftlichen Berechtigung. Erst wenn sie de facto Mehrheitskontrolle vermitteln (z.B. Veto auf alle operativen Entscheidungen), liegt eine wirtschaftliche Berechtigung vor.

In unserem Fall: Pfaffenrodes Veto bezieht sich auf strategische Beschlüsse (Satzungsänderung, Kapitalerhöhung, Verkauf wesentlicher Vermögenswerte). Operative Geschäftsentscheidungen sind nicht erfasst. Daher keine wirtschaftliche Berechtigung Pfaffenrodes.

Dokumentation dieser Prüfung in einem Aktenvermerk wird aufgenommen.

5. Anmeldung

Die Meldung erfolgt über das Portal des Bundesanzeiger Verlags unter www.transparenzregister.de.
Erforderliche Angaben:

Vor- und Nachname

Geburtsdatum

Wohnort

Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses

Staatsangehörigkeit

Frist: unverzüglich nach Eintragung im Handelsregister.

6. Verantwortlich

Geschäftsführerin Aylin Soeren ist verantwortlich für die Anmeldung. Sie kann Mira Holzbach mit der praktischen Durchführung beauftragen. Frist: spätestens zehn Werktage nach HR-Eintragung.

7. Sanktionen

Verstöße gegen die Mitteilungspflicht sind Ordnungswidrigkeiten nach Paragraph 56 GwG. Bußgelder:

bis 100.000 EUR bei einfachen Verstößen

bis 150.000 EUR bei schweren Verstößen

bis 1.000.000 EUR oder das Doppelte des wirtschaftlichen Vorteils bei schwerwiegenden, wiederholten oder systematischen Verstößen

Bei schweren Verstößen erfolgt eine bestandskräftige Bekanntmachung im Internet (sog. "Naming and Shaming").

8. Datenschutz

Die Angaben im Transparenzregister sind seit dem Sovim-Urteil des EuGH (C-37/20, 22.11.2022) nicht mehr für die Öffentlichkeit frei einsehbar. Einsicht haben:

Behörden und Verpflichtete im Sinne des GwG

Personen mit berechtigtem Interesse (Prüfung im Einzelfall)

Frühere uneingeschränkte Einsehbarkeit war europarechtswidrig.

9. Aktualisierungspflichten

Änderungen sind ohne schuldhaftes Zögern, spätestens binnen vier Wochen, mitzuteilen. Folgende Ereignisse lösen Aktualisierungspflichten aus:

Anteilsänderungen

Wechsel der Geschäftsführung (für wirtschaftlich Berechtigte nach Auffangregel)

Namens- oder Wohnortwechsel

Kapitalerhöhungen, die die Beteiligungsverhältnisse verändern

10. Anlage Eintragungsformular (Auszug)

...

Wirtschaftlich Berechtigte/r 1

Vorname: Aylin

Nachname: Soeren

Akademischer Grad: Dr.

Geburtsdatum: 12.07.1987

Wohnort: 10119 Berlin

Staatsangehörigkeit: deutsch

Art des wirtschaftlichen Interesses: Kapitalanteil 36,0 Prozent (vor Kapitalerhöhung)

Wirtschaftlich Berechtigte/r 2

Vorname: Jonas

Nachname: Kreutzberger

...

Wirtschaftlich Berechtigte/r 3

Vorname: Mira

Nachname: Holzbach

...

...

Vollständig ausgefüllte Anlage liegt vor und wird unmittelbar nach HR-Eintragung übermittelt.

Person	Anteil	wirtschaftlich Berechtigt?
Dr. Aylin Soeren	36,0 Prozent	ja (über 25 Prozent)
Jonas Kreutzberger	36,0 Prozent	ja (über 25 Prozent)
Mira Holzbach	28,0 Prozent	ja (über 25 Prozent)

Person	Anteil	wirtschaftlich Berechtigt?
Dr. Aylin Soeren	34,2 Prozent	ja
Jonas Kreutzberger	34,2 Prozent	ja
Mira Holzbach	26,6 Prozent	ja
Sebastian Pfaffenrode	5,0 Prozent	nein (unter 25 Prozent)

Gewerbeanmeldung und steuerliche Erfassung NeuroChain Labs GmbH

1. Gewerbeanmeldung Bezirksamt Berlin-Mitte

Nach Eintragung der NeuroChain Labs GmbH im Handelsregister meldet die Geschäftsführerin Aylin Soeren das Gewerbe beim Bezirksamt Mitte an. Adresse: Bezirksamt Mitte von Berlin, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin. Anmeldung kann online über das Service-Konto Berlin erfolgen.

Erforderliche Angaben

Gebühren

20 EUR für die Gewerbeanmeldung. Bezahlung per ePayment.

Folgen der Anmeldung

Das Bezirksamt informiert automatisch:

Finanzamt für Körperschaften I

Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK)

Statistisches Bundesamt

Berufsgenossenschaft (in unserem Fall VBG)

Gewerbeaufsichtsamt

IHK-Pflichtmitgliedschaft

Die Gesellschaft ist Pflichtmitglied der IHK Berlin. Beitrag im Gründungsjahr: Grundbeitrag rund 75 EUR plus 0,15 Prozent Umlage auf Gewerbeertrag. In den ersten zwei Jahren reduzierter Grundbeitrag bei Existenzgründerstatus.

2. Steuerliche Erfassung Finanzamt

2.1 Zuständigkeit

Finanzamt für Körperschaften I Berlin, Bredtschneiderstraße 5, 14057 Berlin. Zuständig für Berliner GmbHs aus den Bezirken Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf.

2.2 Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

Innerhalb eines Monats nach Eintragung übermittelt die Geschäftsführerin den Fragebogen über ELSTER. Wesentliche Angaben:

erwarteter Umsatz im Eröffnungsjahr: 0 EUR (Pre-Revenue)

erwarteter Umsatz im Folgejahr: ca. 30.000 EUR (geplante Pilotumsätze)

erwarteter Gewinn im Eröffnungsjahr: minus 60.000 EUR (Verlustjahr)

Beschäftigte: zunächst null Festangestellte

Bankverbindung: Geschäftsgirokonto bei XX-Bank

Bilanzierungspflicht: ja, Paragraph 242 HGB

2.3 Zuteilung Steuernummer und USt-ID

Nach Bearbeitung erhält die Gesellschaft:

Steuernummer für Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) nach Paragraph 27a UStG, falls beantragt

Lohnsteuernummer, falls Beschäftigte vorgesehen

2.4 Voranmeldungszeiträume

Umsatzsteuer-Voranmeldung monatlich in den ersten beiden Kalenderjahren (gesetzliche Vorgabe für Neugründungen, Paragraph 18 Absatz 2 Satz 4 UStG)

Lohnsteueranmeldung: monatlich, vierteljährlich oder jährlich je nach Lohnvolumen

Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen: erst nach erstem Veranlagungsbescheid

2.5 Buchführung und Bilanz

Die GmbH ist nach Paragraph 242 HGB zur Buchführung und Erstellung eines Jahresabschlusses verpflichtet. Größenklasse nach Paragraph 267 HGB: voraussichtlich kleinst (Bilanzsumme unter 350.000 EUR, Umsatz unter 700.000 EUR, weniger als 10 Beschäftigte). Erleichterungen:

vereinfachte Bilanz

keine Veröffentlichungspflicht im Bundesanzeiger, nur Hinterlegung möglich

Erleichterungen bei Anhang und Lagebericht (Lagebericht entfällt)

3. Behörden-Liste — Anmeldungen nach Eintragung

4. Bankkonto und Stammeinlage

Die hälftige Stammeinlage (12.500 EUR) wird auf das Geschäftsgirokonto eingezahlt. Wichtig:

Konto wird auf den Namen "NeuroChain Labs GmbH in Gründung, vertreten durch Dr. Aylin Soeren" geführt.

Einzahlung erfolgt durch jeden Gründer separat mit Verwendungszweck "Stammeinlage Gesellschafter X".

Bankbestätigung wird der Notarin zur Beifügung in die Handelsregisteranmeldung übergeben.

Nach Eintragung wird das Konto auf "NeuroChain Labs GmbH" umgeschrieben.

5. Datenschutz

DSGVO-Pflichten ab Tag eins:

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Paragraph 30 DSGVO) anlegen

Datenschutzerklärung auf der Website

Auftragsverarbeitungsverträge (AVV) mit Cloud-Anbietern

Datenschutzbeauftragter: nicht erforderlich (unter 20 Beschäftigte), aber freiwillig sinnvoll

TOM (technisch-organisatorische Maßnahmen) dokumentieren

6. Verantwortlichkeitenmatrix

7. Kosten-Übersicht Gründung und Nachgründung

Diese Kosten werden aus der eingezahlten Stammeinlage und ggf. der Pfaffenrode-Investition (Use of Proceeds) getragen.

Feld	Inhalt
Firma	NeuroChain Labs GmbH
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Feld	Inhalt
Sitz	Berlin
Geschäftsanschrift	c/o Hub Berlin-Mitte, Chausseestraße 117, 10115 Berlin
Handelsregisternummer	wird nach Eintragung HRB beim AG Charlottenburg zugeteilt
Beginn der angemeldeten Tätigkeit	Tag nach Eintragung
Tätigkeit	Entwicklung und Betrieb von Software für KI-Agenten-Orchestrierung, Forschung im Bereich Tokenisierung von Trainingsdaten
Anzahl Beschäftigte	zunächst null, Geschäftsführerin und Prokuristin in Doppelfunktion als Gesellschafter
Vorgängerunternehmen	keine

Behörde	Anmeldung	Frist
Bezirksamt Mitte (Gewerbeamt)	Gewerbeanmeldung	unverzüglich
Finanzamt für Körperschaften I Berlin	steuerliche Erfassung	binnen eines Monats
Transparenzregister (Bundesanzeiger Verlag)	wirtschaftlich Berechtigte	unverzüglich
IHK Berlin	Mitgliedschaft (automatisch)	—
VBG (gesetzliche Unfallversicherung)	Mitgliedschaft (automatisch)	binnen einer Woche
Krankenkasse / Bundesagentur für Arbeit	bei Einstellung Mitarbeiter	mit erstem Beschäftigtem
Datenschutzbeauftragter (nur bei mehr als 19 Personen mit Datenverarbeitung)	derzeit nicht erforderlich	—

Aufgabe	Verantwortlich	Frist
Eröffnung Geschäftsgirokonto	Aylin	vor Beurkundung
Einzahlung Stammeinlage	jeder Gründer einzeln	vor Anmeldung HR
Handelsregister-Anmeldung	Aylin / Notarin	unmittelbar nach Beurkundung
Gewerbeanmeldung	Aylin / Mira	nach HR-Eintragung
Fragebogen steuerliche Erfassung	Aylin / Eichbaum	binnen eines Monats
Transparenzregister	Aylin / Mira	unverzüglich
Verzeichnis Verarbeitungstätigkeiten	Mira	binnen zwei Wochen
Datenschutzerklärung Website	Mira	vor Live-Gang Website

Position	Betrag
Notar (Beurkundung, Anmeldung)	ca. 1.000 EUR
Handelsregister-Eintragung	ca. 150 EUR
Gewerbeanmeldung	20 EUR
Steuerberater (Fragebogen, erstes Setup)	ca. 800 EUR
Anwalt (Side-Letter, IP-Assignments, Lizenzvertrag)	ca. 2.500 EUR
Bankgebühren (Kontoeröffnung)	0 bis 200 EUR
Datenschutz-Setup (Website, AVVs)	ca. 500 EUR
Summe	ca. 5.170 EUR

MiCAR, BaFin-Vorabklärung und KI-Verordnung — Compliance-Vorabbewertung

1. Ausgangslage

NeuroChain Labs entwickelt eine Plattform zur Orchestrierung von KI-Agenten und plant, Trainingsdaten und Rechenkapazität on-chain zu tokenisieren. Beides berührt mehrere Regulierungsebenen:

MiCAR (Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte) — Anwendbar seit 30.12.2024 für Kryptowerte-Dienstleister und seit 30.06.2024 für stabile Werte.

KI-Verordnung (Verordnung (EU) 2024/1689) — In Kraft getreten am 01.08.2024 mit gestaffelten Anwendungsterminen bis August 2027.

GWG (Geldwäschegesetz) — Anwendung auf Kryptowerteanbieter.

WpHG / KWG — Anwendung auf Wertpapiere und Bankgeschäfte, falls Token Wertpapiercharakter hat.

2. Token-Klassifizierung nach MiCAR

MiCAR unterscheidet drei Token-Kategorien:

Unsere geplanten Token (Trainingsdaten-Token, Compute-Token) sind voraussichtlich sonstige Kryptowerte (Utility-Token), da sie:

den Zugang zu einer Plattform-Funktion ermöglichen (Datennutzung, Rechenleistung)

keinen Stabilitätsanker zu Fiatwährungen haben

nicht als Anlageprodukt vermarktet werden

Voraussetzung: das Whitepaper nach Artikel 6 MiCAR muss vor öffentlichem Angebot erstellt, bei der BaFin notifiziert und veröffentlicht werden. Mindestinhalte:

Beschreibung des Emittenten

Beschreibung des Projekts und der Technologie

Risiken

Rechte und Pflichten der Token-Inhaber

Umweltauswirkungen (insbesondere Energieverbrauch des Konsensmechanismus)

3. CASP-Status (Crypto-Asset Service Provider)

Falls NeuroChain Labs neben der Emission auch Dienstleistungen wie:

Verwahrung von Kryptowerten für Dritte

Tausch von Kryptowerten gegen Fiat oder andere Kryptowerte

Betrieb einer Handelsplattform

Beratung zu Kryptowerten

erbringt, wird sie zum CASP und braucht eine BaFin-Zulassung nach Artikel 59 MiCAR. Voraussetzungen:

Mindestkapital je nach Dienstleistung (50.000 EUR bis 150.000 EUR)

Geeignete Geschäftsleiter (Fit-and-Proper)

IT-Sicherheits- und Continuity-Konzepte

Geldwäschebeauftragter

Wir planen zunächst keine CASP-Dienste, sondern nur die Emission von Utility-Token. Damit greift die einfache Anbieter-Notifizierung, kein CASP-Verfahren.

4. BaFin-Vorabklärung

Wir holen eine schriftliche BaFin-Vorabklärung ein, sobald die Token-Spezifikation konkreter ist. Dies geschieht voraussichtlich Q4 2026. Vorgehen:

Erstellung eines Token-Konzeptpapiers (Use Cases, Token-Mechanik, Rechte der Inhaber)

Anschreiben an BaFin, Referat Geldwäscheprävention und Kryptowerte-Aufsicht

Antwort innerhalb von ca. acht Wochen

Falls negative Einstufung (z.B. Wertpapier statt Utility), Anpassung der Token-Mechanik

Bis zum Vorliegen der Vorabklärung verzichten wir auf jede öffentliche Token-Emission. Geschäftsführerin Aylin trägt dafür die Verantwortung.

5. KI-Verordnung — Anwendbarkeit

5.1 Anwendungsbereich

Die KI-Verordnung unterscheidet vier Risikoklassen:

NeuroChain Labs entwickelt eine Plattform für KI-Agenten, die nicht im Hochrisikobereich (Anhang III) eingeordnet ist. Damit greifen:

Transparenzpflichten Artikel 50 KI-VO, insbesondere bei Interaktion mit Nutzern (Hinweis "Sie kommunizieren mit einer KI") und bei synthetisch erzeugten Inhalten (Wasserzeichen, Kennzeichnung).

allgemeine Sorgfaltspflichten

5.2 GPAI-Modelle

Wenn wir Allzweck-KI-Modelle (General Purpose AI Models, GPAI) entwickeln oder bereitstellen, greifen die GPAI-Pflichten nach Kapitel V KI-VO:

technische Dokumentation

Urheberrechts-Compliance bei Trainingsdaten

Zusammenfassung der Trainingsinhalte (öffentlich)

Wir planen, ein eigenes Modell zu trainieren. Sobald die Trainings-Compute-Schwelle (10^{25} FLOPS für systemische Risiken) überschritten wird, greifen erweiterte Pflichten. Diese Schwelle erreichen wir in der Anfangsphase nicht.

5.3 Anwendungsdaten und DSGVO

Trainingsdaten unterliegen der DSGVO, wenn sie personenbezogen sind. Wir nehmen folgende Maßnahmen vor:

Datenherkunft transparent dokumentieren

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung benennen (Einwilligung oder berechtigtes Interesse)

Möglichkeit der Auskunft, Berichtigung und Löschung für Betroffene

bei sensiblen Daten (Artikel 9 DSGVO): zusätzliche Anforderungen, in der Regel ausdrückliche Einwilligung

6. Roadmap Compliance

7. Risiko-Einschätzung

8. Verantwortlich

Aylin Soeren: Gesamtverantwortung, Kontakt BaFin und Datenschutzbehörden

Mira Holzbach: Datenschutz und Datenherkunft

Jonas Kreutzberger: technische Compliance, IT-Sicherheit, Energieverbrauch

externer Compliance-Berater wird ab Q4 2026 hinzugezogen

9. Fazit

NeuroChain Labs bewegt sich an der Schnittstelle dreier Regulierungsregime (Krypto, KI, Datenschutz). Eine vorausschauende, dokumentierte Compliance-Strategie ist Voraussetzung für jede Token-Emission. Bis zur BaFin-Vorabklärung und einem positiven Whitepaper-Check keine öffentliche Token-Ausgabe. Bis dahin operiert die Gesellschaft als reines Softwareunternehmen.

Kategorie	Beschreibung	Pflichten
Asset-Referenced Token (ART)	bezieht Wert von mehreren Werten oder Vermögensgegenständen	Zulassung, Reserveanforderungen, Whitepaper
E-Money Token (EMT)	bezieht Wert auf eine einzige Fiatwährung	E-Geld-Lizenz oder Banklizenz, Whitepaper
sonstige Kryptowerte (Utility-Token, Sonstige)	nicht ART, nicht EMT	Whitepaper, Anbieterregistrierung, weniger streng

Klasse	Beispiele	Pflichten
verbotene Praktiken	Social Scoring, manipulative KI	Verbot
Hochrisiko-KI	KI in kritischen Bereichen (z.B. Personal, Justiz)	Konformitätsbewertung, Risikomanagement
begrenztes Risiko	Chatbots, Deepfakes	Transparenzpflichten Artikel 50
minimales Risiko	Spielautomaten, Spamfilter	keine spezifischen Pflichten

Quartal	Meilenstein
Q3/2026	Datenschutz-Verzeichnis, Datenschutzerklärung, AVV-Mustervorlagen
Q4/2026	BaFin-Vorabklärung für Token-Konzept einreichen
Q1/2027	Whitepaper nach MiCAR Artikel 6 erstellen (falls Token-Emission geplant)
Q2/2027	KI-Transparenz-Hinweise in Produkt einbauen
Q3/2027	KI-VO Anwendung vollständig (allgemeine Bestimmungen seit 02.02.2025, GPAI seit 02.08.2025, Hochrisiko ab 02.08.2026)

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Maßnahme
BaFin stuft Token als Wertpapier ein	mittel	hoch (WpPG-Prospektpflicht)	Vorabklärung vor Emission
KI-System fällt unter Hochrisiko	gering	hoch (Konformitätsbewertung erforderlich)	Use Case bewusst halten
DSGVO-Verstoß bei Trainingsdaten	mittel	mittel (Bußgeld)	Datenherkunft prüfen
GwG-Pflichten bei Token-Geschäft	mittel	mittel	Geldwäschebeauftragter ab CASP-Start

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Maßnahme
Open-Source-Lizenzkonflikt im Repository	gering	mittel	IP-Audit vor Closing

Erste 100 Tage NeuroChain Labs GmbH — Plan und Verantwortlichkeiten

Ab dem Tag der Eintragung im Handelsregister, voraussichtlich Anfang Juni 2026, läuft die operative Phase. Dieser Plan setzt voraus, dass:

Beurkundung am 03.06.2026 stattfindet

Eintragung im Handelsregister voraussichtlich 17.06.2026 (ca. zwei Wochen)

Closing Pfaffenrode bis spätestens 31.07.2026

Die ersten 100 Tage ab Eintragung enden am 25.09.2026.

Phase 1 — Woche 1 bis 2 nach Eintragung

Phase 2 — Woche 3 bis 6 nach Eintragung

Phase 3 — Woche 7 bis 14 nach Eintragung

Stresspunkte

1. Kapitalerhöhung Pfaffenrode

Vor Closing müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister

IP-Assignments unterzeichnet

Lizenzvertrag unterzeichnet

Side-Letter final

Bestätigung Eichbaum, dass kein Sacheinlage-Problem

Falls eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, verschiebt sich das Closing. Risiko: Pfaffenrode zieht zurück. Aylin pflegt wöchentlichen Kontakt.

2. IP-Assignments

Jeder Gründer überträgt sämtliche Arbeitsergebnisse seit Beginn der gemeinsamen Arbeit (faktisch ab Januar 2026) auf die Gesellschaft. Inhalt der Assignment-Vereinbarung:

Rechteübertragung umfassend, weltweit, unbeschränkt

Rückwirkende Übertragung für die Zeit vor Gründung

Verzicht auf Urheberbenennung (soweit zulässig)

Verzicht auf besondere Vergütung (über das Geschäftsführergehalt oder die Gesellschafterstellung hinaus)

Bei Mira ist ein zusätzlicher Verweis auf die Lizenzvereinbarung erforderlich, damit klar bleibt, was bei ihr verbleibt (Domain, alter Repo-Stand) und was übertragen wird (Beiträge ab Eintragung).

3. Datenschutz

Vor Live-Gang der Website und der Plattform:

Datenschutzerklärung

Cookie-Banner mit Consent Management Plattform

AVV mit allen Datenverarbeitern

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

ggf. Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA), wenn KI mit personenbezogenen Daten arbeitet

4. Bankkonto-Wechsel und SCHUFA

Beim Wechsel des Geschäftsgirokontos auf die endgültige Firmierung kann ein neuer SCHUFA-Score zugewiesen werden. In den ersten Monaten sind manche Vertragspartner zurückhaltend. Empfehlung: Verträge mit langen Laufzeiten erst nach Stabilisierung.

Meilensteine 100-Tage-Review

Am 25.09.2026 findet ein Review-Workshop statt:

Risiken in den ersten 100 Tagen

Schlusswort

Der Plan ist ambitioniert, aber realistisch. Wichtigster Erfolgsfaktor: konsequente Trennung zwischen rechtlicher Form und operativem Fortschritt. Wir bauen Produkt, sobald die Strukturen stehen. Wir bauen Strukturen, weil sie das Produkt absichern.

Berlin, 25.05.2026, abgestimmt zwischen Aylin, Jonas, Mira

Aufgabe	Verantwortlich
Handelsregisterauszug ziehen und an Bank, Versicherung, Vermieter senden	Aylin
Gewerbeanmeldung Berlin-Mitte	Mira
Transparenzregister Eintragung wirtschaftlich Berechtigter	Mira
Geschäftsgirokonto auf neue Firmierung umstellen	Aylin
Prokura für Mira beim Notar zur Anmeldung übergeben	Aylin
IHK-Mitgliedschaft bestätigen	Mira
VBG-Anmeldung bestätigen	Mira
Fragebogen steuerliche Erfassung über ELSTER	Eichbaum / Aylin
AVV-Vereinbarungen mit Cloud-Anbietern unterzeichnen	Mira
Closing Pfaffenrode vorbereiten	Aylin

Aufgabe	Verantwortlich
Kapitalerhöhung mit Pfaffenrode beurkunden	Aylin / Vermeulen
Side-Letter unterzeichnen	Aylin / Jonas / Mira / Pfaffenrode
IP-Assignment-Vereinbarungen aller drei Gründer unterzeichnen	alle
Lizenzvertrag Domain und Repository unterzeichnen (Mira-Gesellschaft)	Aylin / Mira
Datenschutzerklärung Website aktivieren	Mira
Buchhaltungssoftware einrichten (Lexware oder DATEV)	Eichbaum
Bankeinzugsermächtigungen für Daueraufträge (Cloud-Anbieter, Versicherungen)	Aylin
Berufshaftpflichtversicherung abschließen	Mira

Aufgabe	Verantwortlich
D&O-Versicherung evaluieren (für Geschäftsführerhaftung)	Aylin
MVP-Roadmap für Plattform finalisieren	Jonas

Aufgabe	Verantwortlich
Erste Cloud-Infrastruktur produktiv (AWS/Hetzner/Ionos)	Jonas
Erste Closed-Beta-Nutzer onboarden	Mira
Marketing-Site live	Mira
GitHub-Organisation einrichten, Repositories umziehen	Jonas
Erste Mitarbeiter einstellen (zwei Junior-Engineers ab Q3 2026 geplant)	Aylin
Office-Lösung wählen (Hub fortführen oder Co-Working)	Mira
Erste Pilotvereinbarung mit Forschungspartner abschließen	Aylin
Vierteljähriges Reporting an Pfaffenrode	Aylin

Themenblock	Ergebnis-Erwartung
Cap Table und Side-Letter	finalisiert
Closing Pfaffenrode	abgeschlossen
Bank, Buchhaltung, Steuern	laufend
Erste Plattform-Komponenten	im Test
Datenschutz und KI-VO	grundlegende Setups produktiv
Pipeline für Pilotpartner	mindestens drei Leads
Vorbereitung Seed-Runde Q2 2027	erste Investorengespräche aufgesetzt
BaFin-Vorabklärung Token-Konzept	Konzeptpapier in Erstellung

Risiko	Maßnahme
Closing-Verzug Pfaffenrode	Eskalation an Pfaffenrode, Alternativplan ohne Investment
Cashflow-Engpass	Investoreneinzahlung sichern, ggf. Brückendarlehen Gründer
Personal-Engpass technisches Team	freie Mitarbeiter oder Werkstudenten
Bürokratie-Verzug	externe Hilfe (Steuerberater, Anwalt) bezahlen statt selbst machen
Datenschutzbehörde Berlin meldet sich	Verfahrensverzeichnis sofort bereitstellen
BaFin-Anfrage zu Geschäftsmodell	offen kommunizieren, kein Token-Marketing